자치법규 정비사례집

CONTENTS

제1장 자치법규 기획정비 개관

Ⅰ. 서론 _ 1
Ⅱ. 자치법규 운영 현황 _ 2
Ⅲ. 자치입법 지원을 위한 자치법규 정비 _ 4

제2장 자치법규 기획정비 주요 사례

제1절 주민의 권리를 침해하는 자치법규 정비

Ⅰ. 서 론 _ 6
Ⅱ. 공유재산법에 근거 없이 권리를 제한하는 자치법규 정비 _ 7
Ⅲ. 국가유공자 등 공공요금 감면 관련 자치법규 정비 _ 11
Ⅳ. 민간위탁 협약 시 공증의무 규정 _ 18
Ⅴ. 피한정후견인 결격조항 관련 자치법규 정비 _ 22
Ⅵ. 정신질환자 등 공공시설 이용 제한 관련 자치법규 정비 _ 27
Ⅶ. 민원인 권익보호를 위한 자치법규 정비 _ 29

제2절 법체계에 부합하지 않는 자치법규 정비 _ 36

Ⅰ. 서 론 _ 36
Ⅱ. 만 나이 규정 자치법규 정비 _ 37
Ⅲ. 실내건축의 적정성 확보를 위한 건축조례 정비 _ 39
Ⅳ. 장애인 관련 법령 불부합 자치법규 정비 _ 44
Ⅴ. 법인등기사항증명서 용어 통일 _ 49
Ⅵ. 개인정보 침해요인 삭제 _ 51
Ⅶ. 기타 상위법령 불부합 자치법규 및 사문화 자치법규 정비 _ 54

참고
1. 자치법규 기획정비 현황 _ 56
2. 2022년 2025년 선고 자치법규 관련 주요 대법원 판례 _ 57

제1장
자치법규 기획정비 개관

I. 서론

1995년부터 본격적으로 지방자치제도가 시행된 이후 약 30년이 지나면서 지방자치제도는 양적으로도 질적으로도 많은 성장을 해왔다. 우리나라의 지방자치 시행 및 발전은 지방자치단체가 국가의 통제로부터 자율성을 확보하는 차원에서 '자치권의 확보'에 좀 더 초점을 두었으며, 이로 인해 지방자치단체의 독자적 영역을 구축하려는 노력이 주를 이루었다.

이에 따라 다양한 사무와 권한이 지방자치법 및 개별 법령 등을 통해 지속적으로 이양되어 왔으며, 지방자치단체는 이러한 권한 범위 내에서 자율적으로 사무를 처리하는데 집중해왔다. 그리고 이러한 사무 처리는 어느 정도 궤도에 올랐다고 볼 수 있으며, 그에 따라 우리나라의 지방자치도 시행 초기에 비해서 상당히 정착되었다고 평가할 수 있을 것이다.

한편, 「대한민국헌법」 제117조제1항 및 「지방자치법」 제28조제1항, 제29조에서는 지방자치단체 또는 지방자치단체의 장은 법령의 범위에서 그 권한에 속하는 사무에 대하여 조례 또는 규칙, 즉 자치법규를 제정할 수 있다고 규정하고 있다. 이에 따라 지방자치단체는 자신의 사무를 법률로 보장된 범위 내에서 자치법규의 제정 권한을 가지게 되는데 이를 자치입법권이라 한다.

자치법규는 주민의 세금을 사용하는 근거가 되고 사용료 등 금전을 납부하도록 하는 근거가 되며, 때로는 법령의 위임에 따라 주민의 권리를 제한하는 근거가 되는 등 주민의 생활에 직·간접적으로 큰 영향을 끼친다. 또한 자치법규는 지방자치단체의 정책 정당성을 부여해주는 근거이자 동시에 구체적 정책 집행의 기준인바, 자치입법권은 자신이 수행하는 정책의 근거이자 그 집행기준을 지방자치단체 스스로가 규정할 수 있는 권한이다. 따라서 자치입법권은 지방자치단체의 여러 자치권 중에서도 가장 핵심적인 권한이라 할 수 있다.

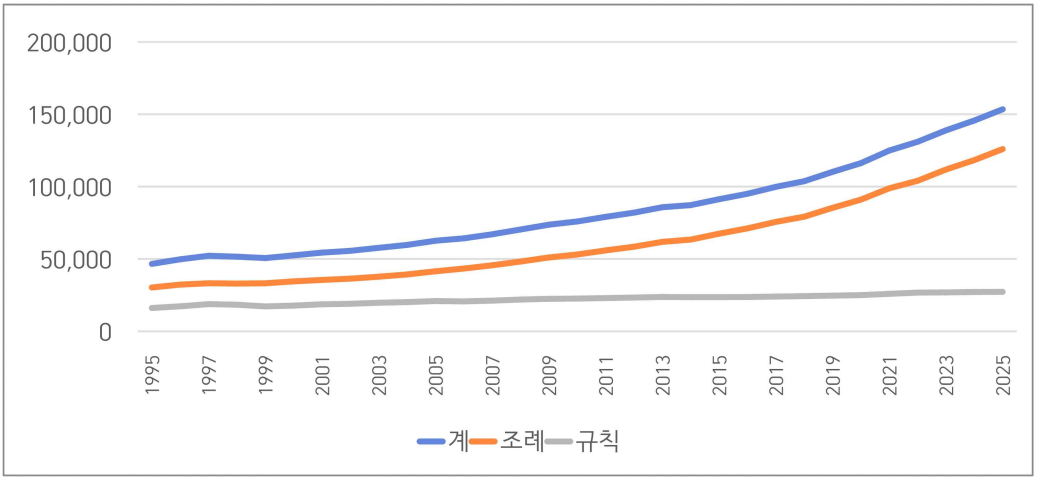
Ⅱ. 자치법규 운영 현황

2025년 자치법규 운영현황 조사(행정안전부) 결과에 따르면, 지방자치단체는 2025년 12월 말 기준으로 145,945건의 자치법규를 보유하고 있다. 2024년 한 해에만 36,587건(제정 8,420건, 개정 27,080건, 폐지 1,087건)의 자치법규가 제정·개정 또는 폐지되었으며, 지방자치단체의 자치법규 보유수는 지속적으로 증가하고 있는 추세이다.

2025년도 자치법규 운영현황

구분	'24년말 보유 ①			'25년말 보유 ②			증감(②-①)			평균 (② /지자체수)
	계	조례	규칙	계	조례	규칙	계	조례	규칙	
계(243)	**145,671**	**118,431**	**27,240**	**153,423**	**126,072**	**27,351**	**7,752**	**7,641**	**111**	**631**
광역(17)	17,566	14,909	2,657	18,804	16,128	2,676	1,238	1,219	19	1,106
기초(226)	128,105	103,522	24,583	134,619	109,944	24,675	6,514	6,422	92	596

연도별 자치법규 보유 현황('25.12. 기준)



자치법규 적법성을 확보하기 위해 「지방자치법」 제35조에서는 조례나 규칙을 제정·개정 또는 폐지할 경우 시·도지사는 행정안전부장관에게, 시장·군수·구청장은 시·도지사에게 공포 전에 그 전문을 보고하여야 하고, 보고받은 행정안전부장관은 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하도록 규정하고 있으며, 보고된 조례안에 대한 위법성 등 통제 수단으로 같은 법 제192조에서 재의요구 지시, 대법원 제소 지시, 대법원 직접 제소 등을 규정하고 있다.

그런데 각 지방자치단체별로 자치입법권의 한계 및 상위법령의 위임범위에 대한 견해가 다를 수 있으며 이에 따라 그 적법성에 대한 판단 또한 달라질 수 있고, 위임조례 등의 근거가 되는 상위법령 역시 매년 약 2천6백여 건 내외로 제·개정이 이루어지는 현실에서 모든 지자체가 상위법령의 제·개정사항을 정확하게 반영하여 제때에 자치법규를 마련하는 것은 쉬운 일이 아니다.

또한, 모든 상급기관이 지방자치단체 자치법규의 모든 제·개정사항에 대해 매번 위법성 여부를 완벽하게 검토하는 것은 쉽지 않기 때문에 사소한 위법사항 등을 놓치는 경우가 발생할 수 있다.

결국 모든 자치법규가 그 공포 전에 적법성을 갖추는 데에 한계가 있을 수 있음에도 이미 시행 중인 자치법규에 대해서는 행정처분을 전제로 하는 구체적 규범통제 수단 외에 지방자치단체 스스로 적법성을 재검토할 수 있는 제도적 기반이 충분하지 않다.

이로 인해 상위법령에 저촉되거나 주민의 권리를 침해하는 등 위법한 자치법규가 시행 중인 경우가 종종 있으므로 시행 중인 자치법규에 대한 지속적인 정비 노력이 필요한 실정이다.

Ⅲ. 자치입법 지원을 위한 자치법규 정비

자치입법권의 행사는 법령의 범위, 즉 '법령에 위반하지 않는 범위'에서만 가능하고 법률의 근거 없이 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 내용 등을 만들 수 없는 제약이 있다. 자치입법권 행사의 적절성 판단은 결국 그 결과물로서의 자치법규가 상위법령에 반하거나, 자치법규로 입법할 수 없는 사항을 규정한 것인지에 대한 판단에서부터 시작한다. 이러한 기준에 반하는 자치법규는 결국 국민에게 과도한 부담을 주거나 근거 없는 불편을 끼치는 등의 결과를 가져오며, 법체계상의 혼란을 가져올 수 있다.

아울러 지난 30여년 동안의 지방자치제도의 발전 방향은 자치권 확대의 측면에 집중되어 있었다. 자치권 확보는 시행 초기 지방자치제도의 안정적 정착을 위해 필수불가결한 부분이기도 했다. 그러나 지방자치제도가 헌법정신을 실현하고 주민의 삶을 행복하게 하는데 기여하기 위해서는 '자치권의 확보' 노력에 더불어 '자치권 행사의 적법성'을 고려할 필요가 있다.

자치권의 확대는 지방자치단체의 독점적 관할권을 확고하게 하는 것만으로 이루어지는 것은 아니다. 자치권이 확대되는 만큼 적법성 및 책임성을 갖추는 것도 중시되어야 한다.

자치법규에 대한 적법성 통제의 경우 지방자치법에 마련된 사전적 통제 방안–재의요구 지시·제소 지시 및 직접 제소 등–외에 또 다른 통제 수단을 강구하는 것은 지방자치단체의 자치권을 침해하는 문제가 될 수 있다. 제소 지시 및 직접 제소 등은 그 행사에 있어 정치적 부담 등이 있을 수 있고, 현실적으로 감독청에서 검토·관리해야 할 범위가 넓기 때문에 사소한 위법 사항을 놓치는 경우도 발생할 수 있다.

위에서 살펴본 사항을 종합하여 보면 자치입법권의 적절한 행사를 위해서는 적법성 확보가 매우 중요하고, 이러한 통제 수단이 법적으로 보장되어 있는 것 역시 사실이나 현실적인 문제로 한계가 있는 상황이다.

이처럼 자치법규 위법 문제가 있는 경우 먼저 지방자치단체 스스로 이를 시정하거나 개선할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 최근에는 각 지방자치단체에서 주도적으로 상위법령 위반 자치법규를 정비하거나 자치법규 내 어려운 한자어, 외래어 등을 알기 쉽게 정비하는 등 자체적으로 자치법규의 법령 적합성 제고를 위해 노력하는 경우가 많다.

그러나, 상위법령의 위반 여부에 관한 판단과 구체적 조문 정비방안을 마련할 때 해당 법령을 소관하는 중앙행정기관의 판단이 무엇보다도 중요한 점, 전국적으로 통일적으로 정비가 필요한 사항에 대해서는 특정 지방자치단체에서 자치법규 정비를 주도하기 어려운 문제가 있다.

따라서 전국적으로 시행 중인 자치법규 정비가 필요한 과제의 경우 법령 소관 중앙행정기관에서 자치법규의 위법성을 검토하고 위법한 사항이 있는 경우 이를 지방자치단체에 알려서 지방자치단체에서 스스로 정비하도록 지원하는 것이 자치입법권을 존중하면서 자치법규의 체계 적합성을 제고하는 하나의 방안이 될 수 있을 것이다.

이러한 측면에서 행정안전부는 자치법규 정비과제를 발굴하여 지방자치단체가 스스로 자치법규를 정비할 수 있도록 지원하는 자치법규 기획정비 업무를 추진하고 있으며, 이를 통해 자치법규의 법령 적합성을 제고하고 주민의 권익 보호에 기여하고 있다.

제 2 장
자치법규 기획정비 주요 사례

제1절 주민의 권리를 침해하는 자치법규 정비

Ⅰ. 서 론

「지방자치법」 제28조제1항 단서에서는 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 내용의 조례를 정할 때에는 반드시 법률의 위임이 있어야 한다고 규정하고 있다. 조례입법권에 대한 위와 같은 제한에 대해서 논란이 있으나, 위 규정은 기본권 제한에 있어 법률유보 원칙을 선언한 「대한민국 헌법」 제37조제2항의 취지를 「지방자치법」에서 재확인하는 의미로 볼 수 있으며, 헌법재판소(헌재 1995.4.20., 92헌마 264)와 대법원(대판 1995. 5. 12, 94추28)의 견해 역시 동일하다.

따라서 자치입법권은 상위법령에 위임 규정이 없는 한 주민의 권리를 함부로 침해할 수는 없다는 제약을 받게 된다. 하지만 행정의 편의성을 이유로 상위법령의 위임 근거가 없거나 변경되었음에도 불구하고 자치법규에서 주민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 규정을 두고 있는 경우가 있다. 그러한 자치법규는 위법하며 무효이지만 법원의 판결 등을 통해 그 위법성이 확인되거나 지방자치단체에 의해 개정되기 전에는 이를 근거로 주민의 권리를 침해하

게 되므로 신속한 정비가 필요하다.

행정안전부에서는 주민의 권리를 침해하는 자치법규로서 ① 공유재산 사용허가 취소시 보상을 제한하도록 규정하가나 공유재산 시설물 철거 시 지자체장의 임의처분 규정을 둔 자치법규 ② 국가유공자 등을 공공시설 이용요금 감면 대상에서 누락하거나 불명확하게 규정한 자치법규, ③ 지방자치단체 사무의 민간위탁을 규정하는 자치법규 중 위탁계약 내용에 대해 의무적으로 공증을 받도록 한 자치법규, ④ 피한정후견인을 결격사유로 규정한 자치법규, ⑤ 정신질환자 등의 공공시설 이용 제한 관련 자치법규 ⑥ 민원인의 권익보호를 위한 자치법규 정비 등을 정비과제로 선정하여 정비를 추진하였다.

Ⅱ. 공유재산법에 근거 없이 권리를 제한하는 자치법규 정비

1. 추진배경

「공유재산 및 물품 관리법」 제25조제1항에서는 지방자치단체장이 행정재산의 사용허가를 취소할 수 있는 경우 중 사용허가를 받은 행정재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우 등 사용허가를 받은 자의 귀책으로 인한 허가 취소에 대해 규정하고 있다.

한편, 같은 조 제2항에서는 지방자치단체장이 사용허가한 행정재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 필요로 하게 된 경우에는 그 허가를 취소할 수 없다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서 제2항에 따른 사용허가 취소로 허가를 받은 자에게 손실이 발생한 경우에는 손실을 보상하도록 규정하여 사용허가를 받은 자의 귀책사유 없이 지방자치단체의 필요에 따라 허가를 취소하는 경우에는 그 손실을 보상하도록 규정하고 있다.

그런데 일부 지방자치단체 조례에서는 사용허가 취소시 손실보상을 제한하는 규정을 두면서 제1항에서 규정하고 있는 사용허가 받은 자의 귀책으로 인한 경우 뿐 아니라 제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 직접 사용하기 위하여 사용허가를 취소한 경우에도 손실보상을 제한하는 규정을 두어 추후 민원이 유발될 소지가 있어 신속한 정비가 필요한 상황이다.

「공유재산 및 물품 관리법」

제25조(사용허가의 취소) ① 지방자치단체의 장은 제20조제1항에 따라 행정재산의 사용허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소할 수 있다.

1. 사용허가를 받은 행정재산을 제20조제3항을 위반하여 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우
2. ~ 5. (생 략)

② 지방자치단체의 장은 사용허가한 행정재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 필요로 하게 된 경우에는 그 허가를 취소할 수 있다.

③ 제2항의 경우에 해당 허가를 받은 자에게 그 취소로 손실이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보상한다.

또한, 「공유재산 및 물품 관리법」 제83조제1항에 따르면 정당한 사유 없이 공유재산 점유 또는 시설물 설치 시 원상복구나 시설물 철거를 명할 수 있고 그 명령을 이행하지 않는 경우 같은 조 제2항에 따라 「행정대집행법」에 따른 행정대집행이 가능하다.

그러나, 「행정대집행법 시행령」 제7조에서는 집행책임자는 집행을 당하는 의무자의 재산상 손실과 비용부담을 줄이도록 노력하여야 하며 의무자가 차지할 물건이 있을 때에는 지체 없이 인도하도록 규정하고 있음에도 불구하고 일부 지방자치단체 조례에서는 대집행으로 철거된 설비를 군수가 임의로 처분할 수 있도록 규정하여 대집행 의무자의 권리가 위법·부당하게 침해될 우려가 있다.

「공유재산 및 물품 관리법」

제83조(원상복구명령 등) ② 제1항에 따른 명령을 받은 자가 그 명령을 이행하지 아니할 때에는 「행정대집행법」에 따라 원상복구 또는 시설물의 철거 등을 하고 그 비용을 징수할 수 있다.

「행정대집행법 시행령」

제7조(대집행 시의 준수사항) (중략) 집행책임자는 집행을 당하는 의무자의 재산상 손실과 비용부담을 줄이도록 노력하여야 하며, 의무자가 차지할 물건이 있을 때에는 지체 없이 인도하여야 한다.

2. 발굴과제 사례

지방자치단체 조례에서 행정재산 사용허가를 받은 자(행정재산 관리위탁을 받은 자)의 귀책사유 없이 사용허가를 취소(관리위탁을 해지)한 경우에도 손실을 보상하지 않을 수 있도록 규정한 것은 공유재산법에 따라 손실 보상을 받을 수 있는 권리를 위법하게 침해한 것으로 정비가 필요하다.

< ○○군립요양병원 설치 및 운영 조례 >

제13조(위탁의 해지) ① 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 병원 운영의 위탁을 해지할 수 있다.

1. 수탁자가 병원 운영능력이 없다고 판단될 때
2. 수탁자가 위탁조건을 위반한 때
3. 기타 군수가 공익상 필요하다고 인정될 때

② (중 략) 수탁자는 기 시설된 모든 시설물에 대하여 법적 권리를 주장할 수 없다.

※ (참고)「공유재산 및 물품 관리법」 제27조제4항에 따라 행정재산의 관리위탁을 받은 자는 행정재산의 사용허가를 받은 자로 봄

또한, 행정대집행으로 철거된 설비를 지방자치단체장이 임의로 처분하도록 규정한 것은「행정대집행법 시행령」의 규정에 반하여 행정대집행 의무자의 권리를 침해하는 것이므로 정비과제로 선정하였다.

< ○○군 체육시설관리 운영 조례 >

제14조(사용자의 설비) ① ~ ② (생 략)

③ (중 략) 철거를 위한 설비의 파손에 대하여 군수는 책임을 지지 아니하며, 철거한 날부터 7일 이내에 철거된 설비를 사용자 또는 이용자가 인수하지 않을 때에는 군수가 임의로 처분할 수 있다.

3. 개선 방안

공유재산 사용허가 취소시 보상제한 사유는 수탁자의 귀책사유가 있는 경우로 한정하거나 보상제한 규정을 삭제하도록 권고하였다.

현 행	정비 예시안
제13조(위탁의 해지) ① 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 병원 운영의 위탁을 해지할 수 있다. 1. 수탁자가 병원 운영능력이 없다고 판단될 때 2. 수탁자가 위탁조건을 위반한 때 3. 기타 군수가 공익상 필요하다고 인정될 때 ② 수탁자는 해지 통지를 받은 날부터 30일 이내에 병원의 모든 시설을 위탁자에게 양도한다. 수탁자는 기 시설된 모든 시설물에 대하여 법적 권리를 주장할 수 없다.	**제13조(위탁의 해지)** ① (생 략) ② 수탁자는 해지 통지를 받은 날부터 30일 이내에 병원의 모든 시설을 위탁자에게 양도한다. ~~수탁자는 기 시설된 모든 시설물에 대하여 법적 권리를 주장할 수 없다.~~ **<신설조문 예시>** ③ 군수는 수탁자의 귀책사유로 위탁을 해지할 경우 그로 인하여 발생하는 수탁자의 손실에 대해서는 보상책임을 지지 않는다. <신설>

또한「행정대집행법 시행령」 제7조의 규정 취지를 고려하여 법령상 근거가 없는 행정대집행으로 철거된 설비에 대한 지방자치단체장의 임의처분 규정을 삭제하도록 권고하였다.

현 행	정비 예시안
제14조(사용자의 설비) ① ~ ② (생 략) ③ (중 략) 철거를 위한 설비의 파손에 대하여 군수는 책임을 지지 아니하며, 철거한 날부터 7일 이내에 철거된 설비를 사용자 또는 이용자가 인수하지 않을 때에는 군수가 임의로 처분할 수 있다.	제14조(사용자의 설비) ① ~ ② (생 략) ③ (중 략) 철거과정에서 발생하는 재산상 손실과 비용 부담은 행정대집행법 시행령 제7조에 따라 처리한다.

Ⅲ. 국가유공자 등 공공요금 감면 관련 자치법규 정비

1. 추진배경

국가유공자법 등 각종 보훈 관계 법령은 국가를 위해 희생·공헌한 사람에게 그에 상응한 보상과 예우를 다 하도록 국가 및 지방자치단체에 의무를 부여하고 있다. 특히, 국가유공자법, 독립유공자법 등 보훈 관계 법령에서는 보훈대상자에 대한 예우의 하나로, 보훈대상자 등에 대한 공원·박물관 등 공공시설 이용료 감면을 규정하고 있다.

이에 따라 지방자치단체가 운영하는 공원·박물관 등 공공시설의 이용요금 및 감면대상을 일반적으로 조례에 규정하고 있으나, 국가유공자 등 보훈대상자를 감면대상에서 누락하거나 불명확하게 규정하여 보훈대상자에 대한 이용요금 감면을 거부하는 등 실무상 혼선이 발생하고 있다.

국가유공자법 등 국가보훈처 소관 6개 법령[1]에서 보훈대상자 본인 및 그 가족·유족에 대한 이용요금 감면을 규정하고 있으며, 의사상자법(보건복지부 소관) 및 국군포로송환법(국방부 소관)도 대상자 본인 및 그 가족·유족에 대한 이용요금 감면을 규정하여 총 8개 법령에서 감면대상 시설·요금 및 감면 수준을 거의 동일하게 규정하고 있고, 규정 방식도 유사하다.

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」

제67조(고궁 등의 이용지원) **국가유공자, 그 유족 또는 가족**에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 **지방자치단체**가 관리하는 **고궁과 공원 등의 시설 이용료**를 **받지 아니하거나 할인**할 수 있다.

1) 「국가유공자 예우 및 지원에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「독립유공자예우에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」

「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」

제10조(고궁 등의 이용지원) 참전유공자에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가 또는 **지방자치단체**에서 관리하는 **고궁·공원 등의 시설**을 **무료**로 이용하게 하거나 그 요금을 **할인**하여 이용하게 할 수 있다.

「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」

[별표 1] 이용료가 감면되는 시설의 종류와 감면율(제12조제1항 관련)

시설의 종류	감면율 (일반요금에 대한 백분율)
1. 고궁 및 능원	100분의 100
2. 국공립 공원	100분의 100
3. 독립기념관	100분의 100
4. 전쟁기념관	100분의 100
5. 국공립 박물관 및 미술관	100분의 100
6. 국공립 수목원	100분의 100
7. 국공립 자연휴양림	100분의 100
8. 국공립 공연장(대관공연을 제외한다)	100분의 50
9. 국공립 공공체육시설	100분의 50

2. 발굴과제 사례

1) 요금감면 대상 및 범위

각 법령의 소관부처인 국가보훈처, 보건복지부, 국방부는 국가·사회를 위해 희생·공헌한 사람에 대한 보상 및 예우 제공이라는 입법취지를 고려하여 요금감면 제공은 재량사항이 아닌 의무사항으로 보고 있다.

법제처 17-0258 해석례, 2017. 8. 2.

… 의사상자법 시행령 제17조의2제1항에서는 의사상자법 제15조에 따라 고궁과 공원 등의 시설을 무료로 이용하거나 그 요금을 할인받을 수 있는 대상을 구체적으로 규정하고 있고, …… 국공립 공연장(대관공연은 제외함) 및 국공립 공공체육시설의 경우 일반요금의 100분의 50을 감면하도록 규정하고 있을 뿐, 그 입장료 등의 감면 여부를 결정할 수 있는 기준 등에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으므로, 의사상자법 제15조 및 의사상자법 시행령 제17조의2에 따른 감면시설에 해당하는 경우 그 **감면 여부에 대한 국가나 지방자치단체의 재량이 인정되지 않음**을 전제로 그 구체적인 감면율 기준을 법령에 정한 것으로 보아야 할 것입니다.

감면 대상은 8개 법률 시행령에 따른 공원, 수목원, 박물관·미술관, 자연휴양림, 공연장, 공공체육시설, 고궁·능원 및 독립기념관·전쟁기념관 등의 시설이며, 지방자치단체가 직접 관리하는 시설로 한정된다.

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」

제67조(고궁 등의 이용지원) 국가유공자, 그 유족 또는 가족에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 **지방자치단체가 관리**하는 고궁과 공원 등의 시설 이용료를 받지 아니하거나 할인할 수 있다.

법제처 16-0458 해석례, 2016. 10. 4.

… 국가유공자법령에서는 국가나 지방자치단체가 관리하는 고궁과 공원 등의 시설의 이용료 감면을 규정하고 있고(국가유공자법 제67조 및 같은 법 시행령 제86조제1항), 이용료가 감면되는 시설로 국공립 공공체육시설을 규정하고 있으므로(국가유공자법 시행령 제86조제2항 및 별표 10 제9호), 관련 규정의 문언상 이용료가 감면되는 국공립 공공체육시설은 국가나 지방자치단체가 관리하는 시설로 한정된다고 할 것인바 …

8개 법령에 따른 의무적 감면대상인 '이용요금'은 시설 자체에 대한 기본 이용료(예: 박물관 관람료, 공원 입장료)를 의미하며, 시설 이용료(숙박비 등)는 제외된다.

법제처 14-0366 해석례, 2014. 8. 26.

… 국가유공자예우법 시행령 별표 10에서는 이용료가 감면되는 시설로 국공립 박물관 및 미술관(제5호), 국공립 수목원(제6호), 국공립 자연휴양림(제7호), 국공립 공연장(대관공연은 제외함, 제8호), 국공립 공공체육시설(제9호) 등을 열거하고 있는바, 이는 위 별표 10에 열거된 각각의 시설을 이용하는 경우에 그 **각각의 시설에 대한 이용료를 감면**하고자 하는 취지로 보이고, 위 별표 10 제2호에 따라 이용료가 감면되는 시설로서의 국공립 공원이란 국공립 공원에 설치된 "공원시설"이 아닌 **국공립 공원 자체**를 의미하는 것으로 보아야 할 것이므로, 국가유공자예우법에 따라 면제되는 국공립 공원의 이용료는 **국공립 공원의 입장료만을 의미**하는 것으로 봄이 타당하고, 「자연공원법」에서 그 징수를 허용하고 있는 **모든 "공원시설"의 사용료까지 반드시 면제되는 것으로 보기는 어렵다**고 할 것입니다.

2) 정비대상 자치법규

정비대상은 감면대상시설의 이용요금 징수 규정을 두면서 감면규정을 두지 않은 경우로 법령에서 규정한 의무감면을 누락한 경우이다. 다만, 감면대상시설의 이용요금에 대해 ① 징수 규정을 두지 않고 감면규정도 두지 않은 경우 ② 감면대상시설 무상이용 규정을 둔 경우는 감면 규정을 둘 필요가 없으므로 정비대상에서 제외했다.

○○○○미술관 운영에 관한 조례

제0조(입장료의 징수) ① 미술관의 자체 전시품을 관람하고자 하는 사람은 별표 0의 관람료를 납부하여야 한다.

⇒ **관람료 면제 규정 없으므로 정비대상**

○○군 박물관 관리·운영 조례

제0조(관람료 및 주차료) ① 박물관 관람료는 무료로 한다.

⇒ **감면 규정을 둘 필요가 없으므로 정비대상에서 제외**

감면대상시설의 이용료 감면을 규정하면서 8개 법령에 따른 감면대상자의 전부 또는 일부를 누락한 규정 또한 법령에서 규정한 의무감면을 누락한 것으로 정비대상으로 했다.

< ○○군 체육시설의 설치·운영 및 관리 조례 >

제00조(사용료 등의 감면) ①(생 략)

② 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 별표 1 이용료의 100분의 50을 감면한다. 이 경우 감면대상시설은 국민체육센터에 한정한다.

1. 「장애인복지법」에 따른 등록 장애인(장애의 정도가 심한 장애인인 경우에는 보호자 1명 포함)
2. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자와 그 유족 또는 가족
3. 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따른 독립유공자와 그 유족 또는 가족
4. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자
5. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 의사자 유족, 의상자 본인 및 가족
6. 「저출산·고령사회기본법」에 따른 두 자녀 이상 다자녀 가정의 19세 미만 자녀

⇒ 5.18유공자법, 특수임무유공자법, 국군포로송환법에 따른 감면대상자 전부 및 국가유공자의 활동보조인 등 누락

면제대상을 감경대상으로 규정하거나, 감경대상자에 대한 감경율을 50%보다 낮게 정한 규정[① 법령상 최소감경율(50%) 미만인 감경율을 고정적으로 적용하도록 규정한 경우, ② 법령상 최소감경율(50%) 미만인 감경율이 적용될 여지가 있도록 규정한 경우]도 정비대상이다.

< ○○○○시 체육시설 관리운영 조례 >

제00조(이용료의 감면 등) ① 시장은 별표 3의 시설을 이용하는 자 중에서 다음 제1호부터 제6호에 해당하는 사람에게는 이용료의 100분의 50을, 제7호부터 제12호까지에 해당하는 사람에게는 이용료의 100분의 30을 감면한다. 다만, 염주골프센터는 제1호부터 제4호까지 한하여 적용한다.

7. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제17조의2에서 정한 감면대상자

⇒ 의사상자법령에 따른 **최소감경율(50%)에 미치지 못하는 감경율(30%)** 적용

< ○○시 체육시설 관리운영 조례 >

제00조(사용료 등의 감면·할증) ① 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 사용료 및 이용료를 감면할 수 있다.

3. **100분의 50 이하** 감면

가. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 국가유공자와 그 유족 또는 가족

⇒ 50% '이하' 감면하도록 규정하여 법령상 최소감경율(50%) 미만으로 감경할 여지가 있음

3. 개선방안

자치법규에 요금감면 규정이 없는 경우는 규정을 신설하고, 요금감면 규정이 있지만 면제대상자 전부 또는 일부를 누락한 경우 감면대상자를 전부 열거(별표 규정 가능)하는 방향으로 정비하도록 하며, 요금 감경 대상시설에서 감경율을 정하는 경우 법령상 의무감경율(50%) 이상으로 규정하도록 정비방향을 권고하였다.

< 개정안 예시 – ○○군 군립공원 조례 >

제0조(관람료 면제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 관람료를 면제한다.

1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제86조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
2. 「독립유공자 예우에 관한 법률 시행령」 제15조에 해당하는 사람
3. 「참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 사람
4. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제8조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
5. 「5·18민주유공자예우에 관한 법률 시행령」 제52조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
6. 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령」 제58조에 해당하는 사람
7. 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제17조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
8. 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 등록포로 및 같은 조 제3호에 따른 억류지출신 포로가족
9. ~ 00. (생 략)

Ⅳ. 민간위탁 협약 시 공증의무 규정

1. 추진배경

"공증"이란 특정 사실 또는 법률관계의 존재를 공적으로 증명하는 행위로서, 지방자치단체와 수탁자가 작성한 계약서·협약서에 대한 공증인의 공증은 「공증인법」에 따른 '사서증서(私署證書)의 인증'에 해당한다.

「공증인법」

제2조(공증인의 직무) 공증인은 당사자나 그 밖의 관계인의 촉탁(囑託)에 따라 다음 각 호의 사무를 처리하는 것을 직무로 한다. 공증인은 위 직무에 관하여 공무원의 지위를 가지는 것으로 본다.

2. 사서증서(私署證書) 또는 전자문서등(공무원이 직무상 작성한 것은 제외한다)에 대한 인증

제57조(인증 방법) ① 사서증서의 인증은 촉탁인으로 하여금 공증인 앞에서 사서증서에 서명 또는 날인하게 하거나 사서증서의 서명 또는 날인을 본인이나 그 대리인으로 하여금 확인하게 한 후 그 사실을 증서에 적는 방법으로 한다.

대법원 2009. 1. 16., 2008스119 결정

공증인법에 규정된 사서증서에 대한 인증제도는 당사자로 하여금 공증인의 면전에서 사서증서에 서명 또는 날인하게 하거나 사서증서의 서명 또는 날인을 본인이나 그 대리인으로 하여금 확인하게 한 후 그 사실을 공증인이 증서에 기재하는 것으로서(공증인법 제57조 제1항), 공증인이 사서증서의 인증을 함에 있어서는 공증인법에 따라 반드시 촉탁인의 확인(제27조)이나 대리촉탁인의 확인(제30조) 및 그 대리권의 증명(제31조) 등의 절차를 미리 거치도록 규정되어 있으므로, 공증인이 사서증서를 인증함에 있어서 그와 같은 절차를 제대로 거치지 않았다는 등의 사실이 주장·입증되는 등 특별한 사정이 없는 한, 공증인이 인증한 사서증서의 진정성립은 추정된다.

지방자치단체 사무의 민간위탁을 규정한 자치법규 중 위탁계약 내용에 대해 의무적으로 공증을 받도록 하는 규정이 다수 존재한다.

< ○○시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 >

제9조(계약체결) ① 시장은 사무를 위탁할 때에는 수탁자와 다음 각 호의 내용이 포함된 계약을 체결하여야 하며, **계약내용**에 대하여 **공증**을 하여야 한다.

1. ~ 10. (생 략)

그런데 실무상 민간위탁과 관련한 법적 분쟁 중 문서의 진정성립이 문제되는 경우는 거의 없는 것으로 파악되었으며, 문서의 진정성립이 문제된다 하더라도 계약서·협약서의 진정성립 추정이 어렵지 않는데, 민간위탁 계약서·협약서의 경우 일률적으로 공증을 받도록 하여 불필요한 절차와 비용을 초래하고 있다.

「민사소송법」

제356조(공문서의 진정의 추정) ①문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정한 때에는 이를 진정한 공문서로 추정한다.

제358조(사문서의 진정의 추정) 사문서는 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(拇印)이 있는 때에는 진정한 것으로 추정한다.

⇒ 담당공무원이 주도적으로 작성하는 민간위탁 계약서·협약서는 공무원이 직무상 작성한 공문서에 해당하여 「민사소송법」 제356조에 따라 진정성립이 추정될 것임. 실무적으로 작성과정에서 수탁자의 개입·수정 여부 및 정도 등에 따라 사문서에 해당하는 경우가 있다 하더라도 수탁자의 서명·날인으로 「민사소송법」 제358조에 따라 진정성립의 추정을 받을 수 있음.

한편, 다수의 지방자치단체에서 공증 의무 규정을 두고 있음에도 실무상 공증을 받지 않는 경우가 많으며, 나아가 실제 집행단계에서 공증비용을 수탁자에게 전가할 우려가 있어 더욱 문제된다.

감사원은 위와 같은 불필요한 절차·비용 발생 등을 이유로 민간위탁 협약 체결 시 공증의무 규정 개정을 지도·권고하는 방안을 마련하도록 통보했다.

※ 감사원 감사결과

- 2015~2019년 부산·울산·경남 지역 지자체의 민간위탁 관련 소송 32건 중 문서의 진정성립이 쟁점이 된 경우는 한 건도 없음
- 2015~2019년 부산·울산·경남 지역 지방자치단체에서 체결한 민간위탁 협약 3,802건 중 공증을 받지 않은 경우가 69%(2,611건)에 달함
- 2015~2019년 부산·울산·경남 지역 민간위탁 사업 1,191개 중 약 36%(434개)의 사업에서 수탁자가 공증비용의 전부 또는 일부를 부담

2. 발굴과제 사례

지방자치단체와 수탁자가 민간위탁 계약·협약 시 의무적으로 공증을 받도록 한 규정과 수탁자의 비용으로 공증을 받도록 한 규정을 정비과제로 선정하였다.

< ○○○○시 ○○구 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 >

제00조(협약체결) 구청장은 사무를 위탁할 경우 수탁자와 다음 각 호의 내용이 포함된 위탁협약을 체결하여야 하고 협약내용은 **수탁자의 경비부담**으로 공증하여야 한다.
1. ~ 7. (생 략)

또한, 의무적으로 공증을 받도록 하면서 비용부담 주체를 명시하지 않은 규정 역시 불필요한 절차·비용 발생 문제가 있으므로 정비대상으로 하였다.

< ○○군 ○○문학관 관리 및 운영 조례 >

제0조(협약체결 등) ① 군수는 사무를 위탁할 경우 수탁자와 다음 각 호의 내용이 포함된 위탁협약을 체결하여야 하며, **협약내용은 반드시 공증**을 해야 한다.
1. ~ 4. (생 략)

3. 개선 방안

공증을 의무화하는 규정 및 수탁자가 비용을 부담하도록 하는 규정은 삭제하되, 지방자치단체에서 각 사안별로 공증 실시 필요 여부 및 수탁자 비용부담 여부와 정도를 판단[2]하도록 권고하였다.

2) 수탁자와의 개별적 합의를 거쳐 공증비용을 부담하게 할 수는 있을 것이나, 조례에서 일방적으로 수탁자에게 비용을 부담시킬 수는 없으며, 수탁자에게 비용을 부담시키는 경우 수탁자의 동의가 필요함

현 행	정비 예시안
제00조(협약체결) 구청장은 사무를 위탁할 경우 수탁자와 다음 각 호의 내용이 포함된 위탁협약을 체결하여야 하고 협약내용은 수탁자의 경비부담으로 공증하여야 한다. 1. ~ 7. (생 략)	**제00조(협약체결)** ---------- ---------- ---------- 체결하여야 한다. 1. ~ 7. (현행과 같음)

Ⅴ. 피한정후견인 결격조항 관련 자치법규 정비

1. 추진배경

피한정후견인은 질병, 장애, 노령 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족하나, 일정 범위에 한정된 법률행위에만 한정후견인의 동의가 필요한 사람을 의미[3]한다.

피한정후견인은 과거 한정치산자 또는 피성년후견인과 달리 원칙적으로 온전한 행위능력이 인정됨에도 불구하고, 이를 결격사유로 정하는 자치법규가 다수 존재하며, 피한정후견인이 수상대상후보·임원 또는 위원회의 위원 등이 될 자격을 사전에 획일적·포괄적으로 배제하고 있어 문제가 된다.

사전적·일률적인 피한정후견인 결격사유 규정은 헌법상 기본권인 행복추구권, 평등권 및 직업선택의 자유를 침해하고 과잉금지원칙에 위배된다.

또한, 주민의 권리는 법령의 범위 안에서 제한될 수 있음에도 불구하고 장애인 복지 관련 실정법에 위반되므로 정비를 통해 주민의 침해된 권리를 바로잡을 필요가 있다.

「장애인복지법」

제8조(차별금지 등) ① 누구든지 장애를 이유로 정치·경제·사회·문화 생활의 모든 영역에서 차별을 받지 아니하고, 누구든지 장애를 이유로 정치·경제·사회·문화 생활의 모든 영역에서 장애인을 차별하여서는 아니 된다.

「장애인차별금지법」

제6조(차별금지) 누구든지 장애 또는 과거의 장애경력 또는 장애가 있다고 추측됨을 이유로 차별을 하여서는 아니 된다.

3) 피성년후견인은 질병, 장애, 노령 등 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람으로서, 피성년후견인의 법률행위는 원칙적으로 취소가 가능하다는 점에서 피한정후견인과 구분된다.

[국회의장 권고]

피후견인 결격조항은 성년후견 제도의 취지에 반하고 정신장애인·노인 등에 대한 진입장벽이 되어 기본권을 과도하게 제한하므로 재정비가 필요함('18. 4. 20.)

「국가공무원법」(제33조), 「지방공무원법」(제31조) 등 다수의 법령에서도 피한정후견인을 결격사유에서 제외하도록 개정한 바 있으며, 국가 법령에서는 사전적·사후적 직무수행능력의 평가가 가능한 경우 피한정후견인을 결격사유로 하는 것을 과잉입법금지의 원칙 위반으로 판단하고 있다.

지방공무원법 [법률 제15801호, 2018. 10. 16.]	지방공무원법 [법률 제17894호, 2021. 1. 12.]
제31조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다. 1. 피성년후견인 또는 피한정후견인 2. ~ 8. (생 략)	**제31조(결격사유)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다. 1. 피성년후견인 2. ~ 8. (생 략)

2. 발굴과제 사례

1) 수상대상, 홍보대사 등의 결격사유 규정

정신적 제약의 정도나 행위능력의 제한범위와 상관없이 피한정후견인에 해당하기만 하면 각종 수상자격, 홍보대사 등에서 배제하고 규정을 두고 있는 경우가 있다.

< ○○군 군민의 상 조례 >

제0조(결격사유) 다음 각 호에 해당하는 사람은 ○○의 상을 받을 수 없다.

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 금고 이상의 형 선고를 받고 그 집행이 종료되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 형 선고를 받고 그 집행을 받지 않기로 확정되지 아니한 사람

2) 환경미화원, 강사 및 명인·명장 등의 결격사유 규정

금치산·한정치산 제도와 달리 피한정후견인의 행위능력 제한범위는 매우 다양하며, 직무수행에 필요한 계약체결능력 등을 갖추고 있는 경우도 다수 존재한다.

제한된 행위능력과 관계없이 일률적으로 피한정후견인을 결격사유로 규정하는 것은 한정후견 제도의 이용을 기피하게 하고, 헌법상의 직업선택의 자유 등을 침해하는 문제가 있다.

< ○○시 명인 명장 육성 지원 조례 >

제0조(지정승계 및 취소) 명인 및 명장 지위는 승계할 수 없으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정을 취소할 수 있다.

1. 지원금을 목적외의 용도로 사용한 경우
2. 거짓 또는 부정한 방법으로 지정된 경우
3. 지정당시의 목적에 위반되는 사실이 확인되었을 경우
4. 피성년후견인 또는 피한정후견인으로 판결받은 경우

3) 임직원 및 각종 위원회 위원 등의 결격사유 규정

임직원 및 각종 위원회 위원 유형의 경우 자격·경력 등을 갖춘 사람 중에서 임명·위촉하도록 규정하고 있고, 직무수행능력의 검증 또는 사후 해임·해촉 등의 규정이 있음에도 불구하고, 피한정후견인을 임직원, 위원 및 고문 등의 직에서 결격사유로 배제하고 있는 규정도 문제가 된다.

< ○○시 ○○○○위원회에 관한 조례 >

제0조(위원의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 위원회의 위원이 될 수 없다.

1. 피성년후견인·피한정후견인
2. 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 3년이 경과되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
4. 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자

3. 개선방안

수상 후보 및 홍보대사 등의 결격사유 규정은 수상 대상의 기여 행위, 홍보대사의 역할 등에 대한 심사·검토를 통해 선정 여부를 결정하도록 하고, 피한정후견인을 결격사유로 규정한 부분을 삭제하도록 하였다.

환경미화원, 강사 및 명인·명장 등의 결격사유 규정은 직무수행능력의 검증 또는 사후 퇴출 등 규정을 보완하고 피한정후견인을 결격사유로 규정한 부분을 삭제하는 정비방향을 제시하였다.

현 행	정비 예시안
제0조(강사의 해촉) ① 동장은 강사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 해촉할 수 있다. 1. 피성년후견인, 피한정후견인 2. ~ 3. (생 략) <신 설>	**제0조(강사의 해촉)** ① 동장은 강사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 해촉할 수 있다. 1. 피성년후견인 2. ~ 3. (생 략) 4. 장기치료, 질병, 그 밖의 사유로 강의가 어려운 경우

임명 또는 위촉에 관한 구성 규정은 자격, 능력 등 실질적인 요건을 규정하고 있는 경우는 직무수행이 가능하므로 해당 규정을 삭제하도록 하고, 자격, 경력 등 요건 규정이 없는 경우 사후적으로 정신적 장애로 인한 해임·해촉 규정, 직무수행능력의 검증, 사후 퇴출 규정 등을 보완·신설하여 업무수행에 차질이

없도록 정비 방향을 권고하였다.

현 행	정비 예시안
제0조(위원의 해촉) 도지사는 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다. 1. ~ 2. (생 략) <신 설>	**제0조(위원의 해촉)** 도지사는 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 정신적 제약으로 00의 직무를 수행할 수 없게 된 경우

Ⅵ. 정신질환자 등의 공공시설 이용 제한 관련 자치법규 정비

1. 추진배경

정신질환자 또는 정신장애인의 공공시설 이용 제한 관련 규정도 피한정후견인 결격사유 규정과 유사한 취지에서 정비대상 과제로 선정하였다.

정신질환 또는 정신장애 등을 이유로 공공시설의 이용을 제한하거나 퇴장을 명할 수 있도록 한 자치법규는 헌법상 기본권인 행복추구권(제10조)·평등권(제11조)의 과도한 침해·제한이며, 정신질환자의 권익보호를 규정한 정신건강복지법(제69조), 장애인에 대한 비합리적인 차별을 금지한 장애인복지법(제8조) 및 장애인차별금지법(제6조)에 위반된다.

「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」

제69조(권익보호) ① 누구든지 정신질환자이거나 정신질환자였다는 이유로 그 사람에 대하여 교육, 고용, 시설이용의 기회를 제한 또는 박탈하거나 그 밖의 불공평한 대우를 하여서는 아니 된다.

② ~ ③ 생 략

제89조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 9. 생 략

10. 제69조제1항을 위반하여 교육, 고용, 시설이용의 기회를 제한 또는 박탈하거나 그 밖의 불공평한 대우를 한 자

◆ **정신질환자**

「정신건강복지법」 제3조제1항제1호

– 망상, 환각, 사고(思考)나 기분의 장애 등으로 인하여 독립적으로 일상생활을 영위하는 데 중대한 제약이 있는 사람

◆ **정신장애인**

「장애인복지법」 시행령 제2조제1항 및 별표1

– 지속적인 양극성 정동장애, 조현병 등의 장애·질환에 따른 감정조절·행동·사고 기능 및 능력의 장애로 일상생활이나 사회생활에 상당한 제약을 받아 다른 사람의 도움이 필요한 사람

2. 발굴과제 사례

정비대상은 정신질환 또는 정신장애를 이유로 공공시설의 이용을 제한하거나 퇴장하도록 규정한 자치법규와 정신이상, 백치 등 차별적 용어를 사용한 자치법규이다.

< ○○군 청소년 문화의 집 설치 및 운영 조례 >

제16조(이용자의 제한) 군수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 이용자에 대하여 입장을 제한하거나 퇴장을 명할 수 있다.

1. 정신질환자
2. 시설 또는 기물을 파괴·훼손할 우려가 있는 사람
3. 공공의 질서를 해할 우려가 있는 사람

< ○○구 문화센터 설치 및 운영 조례 >

제17조(입장제한) 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 입장을 제한하거나 퇴장을 명할 수 있다.

1. 정신 이상자
2. 위험한 물품 또는 공연·전시 등에 방해가 되는 물품을 휴대한 자
3. 그 밖에 공공의 질서와 타인의 건전한 관람을 해할 우려가 있는 자

3. 개선방안

정신질환자, 정신장애인 등의 공공시설 이용 제한 규정은 삭제하고, 필요한 경우 사후 퇴장 규정을 보완하는 내용으로 정비하도록 권고하였다.

Ⅶ. 민원인의 권익보호를 위한 자치법규 정비

1. 추진배경

민원행정은 행정기관에 특정한 행위를 요구한 국민의 의사표시에 대응하는 활동으로, 주민의 적극적 의사표시를 통한 행정참여 수단이 되며, 보다 간편한 행정구제 수단으로서의 기능 등을 수행하고 있다.

국민은 행정기관과 직접 접촉하여 자신의 요구에 대한 처리 과정을 목격하게 되므로 민원행정은 국민과의 접촉창구로서 행정에 대한 국민의 신뢰 확보에 큰 영향을 미친다.

이와 같은 민원행정의 기능이 제대로 수행되도록 하고, 민원의 공정하고 적법한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 통해 민원인의 권익을 보호하기 위하여 민원 처리에 관한 기본적 사항을 규정한 「민원 처리에 관한 법률」이 제정·시행 중이다.

「민원 처리에 관한 법률」

제1조(목적) 이 법은 민원 처리에 관한 기본적인 사항을 규정하여 민원의 공정하고 적법한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 도모함으로써 국민의 권익을 보호함을 목적으로 한다.

제3조(적용 범위) ① 민원에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

그러나 「민원 처리에 관한 법률」에 위반되는 내용을 규정한 자치법규나 민원인의 권익 보호 취지를 충분히 달성하지 못하는 자치법규가 존재하고 있으며, 이로 인해 민원인의 권익이 침해되는 일이 발생하지 않도록 해당 규정을 정비할 필요가 있다.

2. 발굴과제 사례

(유형 1) 민원 신청 취하 간주 규정

민원문서를 보완하지 않는 경우 법령 근거 없이 민원 신청을 취하한 것으로 보도록 하는 규정을 정비과제로 선정하였다.

◆ **민원 신청의 취하**
- "취하"란 신청인이 자발적 의사로 신청을 거두어 들이는 것을 의미
- 민원인이 신청을 취하하는 경우 행정기관은 별도의 조치 없이 해당 민원을 종결할 수 있음

민원 취하 간주 후 민원을 종결 처리하는 규정은 법률의 위임 없이 민원인의 응답을 받을 권리(민원처리법 제5조제1항)를 제한하는 규정으로, 「지방자치법」 제22조 단서에 위반되며 민원인의 권익을 침해할 소지가 있다.

「민원 처리에 관한 법률」

제5조(민원인의 권리와 의무) ① 민원인은 행정기관에 민원을 신청하고 신속·공정·친절·적법한 **응답을 받을 권리**가 있다.

또한, 민원문서를 보완하지 않은 경우 이유를 밝혀 반려 처리하도록 한 민원처리법 시행령 제25조에 위반될 소지도 있다.

「민원 처리에 관한 법률 시행령」

제25조(민원문서의 반려 등) ① 행정기관의 장은 민원인이 제24조에 따른 기간 내에 민원문서를 보완하지 아니한 경우에는 **그 이유를 분명히 밝혀** 접수된 민원문서를 되돌려 보낼 수 있다.

② 행정기관의 장은 **민원인의 소재지가 분명하지 아니하여** 제24조제1항에 따른 **보완요구가 2회에 걸쳐 반송**된 경우에는 민원인이 민원을 취하(取下)한 것으로 보아 이를 종결처리할 수 있다.

따라서 민원문서를 보완하지 않는 경우 민원신청을 취하한 것으로 간주하는 규정은 정비가 필요하고, 해당 규정에서 '철회', '취소' 등 다른 표현을 사용한 경우에도 규정의 법적 성질이 취하 간주인 경우에는 정비대상으로 선정하였다.

< 정비대상 예시 – ○○시 ○○구 제안제도 운영 조례 >

제0조(제안의 보완) ① 구청장은 제출된 제안에 보완할 수 있는 흠이 있는 경우에는 제안을 접수한 날부터 7일 이내에 상당한 기간을 정하여 제안자에게 보완을 요구하여야 한다. (후 략)

② 제안자가 제1항의 기간 내에 제안을 보완하지 아니할 경우에는 **제안서 제출을 철회한 것으로 본다.**

(유형 2) 민원처리법에 위반되는 이의신청 기간 등을 정한 규정

민원처리법 제35조는 법정민원 거부처분에 대한 이의신청 기간을 거부처분을 받은 날부터 60일 이내로, 이의신청 처리 기간을 이의신청을 받은 날부터 10일 이내로 규정하고 있다.

「민원 처리에 관한 법률」

제35조(거부처분에 대한 이의신청) ① 법정민원에 대한 행정기관의 장의 거부처분에 불복하는 민원인은 그 **거부처분을 받은 날부터 60일 이내**에 그 행정기관의 장에게 문서로 이의신청을 할 수 있다.

② 행정기관의 장은 **이의신청을 받은 날부터 10일 이내**에 그 이의신청에 대하여 인용 여부를 결정하고 그 결과를 민원인에게 지체 없이 문서로 통지하여야 한다. (후 략)

그러나 법정민원 거부처분에 대한 이의신청 기간 및 이의신청 처리기간을 민원처리법과 다르게 규정한 자치법규가 존재하고 있으며, 이는 민원처리법 제35조에 위반되고 법령의 근거 없이 민원인의 이의신청권을 제한하는 자치법규이므로 정비가 필요하다.

< 정비대상 예시 – ○○시 공공조형물 설치 및 관리 등에 관한 조례 >

제0조(이의신청) ① 제0조에 따라 처분한 결과에 대해 이의가 있는 자는 그 사실을 안 날로부터 **7일 이내**에 관리부서에 이의신청을 할 수 있다.

또한, 법적 성질이 법정민원 거부처분에 대한 이의신청이면 '재심사' 등 다른 명칭을 사용한 경우에도 정비대상으로 선정하였으며, 이의신청 기간을 90일에서 60일 이내로 변경한 민원처리법의 개정 취지[4]를 고려하여 이의신청 기간을 60일보다 길게 정한 경우에도 정비대상으로 선정하였다.

< 정비대상 예시 – ○○구 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 >

제0조(이의신청) ① 민간위탁 사무의 처리에 있어서 수탁기관의 처분에 대하여 이의가 있는 사람은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 그 처분이 있은 날로부터 180일 이내에 서면으로 수탁기관을 거쳐 구청장에게 이의신청을 할 수 있다.
② 제1항에 따라 이의 신청을 받은 수탁기관은 그 이의신청에 변명서등 관계서류를 첨부하여 10일 이내에 구청장에게 송부해야 한다.
③ 제1항에 따라 이의신청을 받은 구청장은 60일 이내에 이에 대한 결정을 하고, 그 결과를 수탁기관과 이의 신청인에게 통보해야 한다.

(유형 3) 민원조정위원회 개최 시 민원인 등 통지 관련 규정

민원처리법 시행령 제38조제5항에 따르면 민원조정위원회의 위원장은 민원조정위원회 개최 시 민원인 및 이해관계인 등에게 회의일정 등을 미리 통지해야 하고, 민원 조정·심의 과정에서 민원인 및 이해관계인 등의 참석 기회를 보장해야 한다.

「민원 처리에 관한 법률」

제34조(민원조정위원회의 설치·운영) ① 행정기관의 장은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 민원조정위원회를 설치·운영하여야 한다.
1. 장기 미해결 민원, 반복 민원 및 다수인관련민원에 대한 해소·방지 대책
2. 거부처분에 대한 이의신청
3. 민원처리 주무부서의 법규적용의 타당성 여부와 제32조제3항제4호에 따른 재심의
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

4) 법률 제13459호 민원처리법 전부개정법률(2016. 2. 12.)의 주요 내용에 따르면 행정기관의 거부처분에 대한 이의신청 결과가 확정되기 전에 행정심판이나 행정소송을 제기하여야 하는 불합리함을 시정하기 위하여 거부처분에 대한 이의신청 기간을 현행 90일 이내에서 60일 이내로 변경함.

「민원 처리에 관한 법률 시행령」

제38조(민원조정위원회의 설치·운영) ① 법 제34조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 소관이 명확하지 아니한 민원의 처리주무부서의 지정
2. 민원 관련 법령 또는 제도 개선 사항
3. 제36조제8항에 따라 상정된 복합민원
4. 그 밖에 민원의 종합적인 검토·조정 또는 종결처리 등을 위하여 그 기관의 장이 법 제34조제1항에 따른 민원조정위원회(이하 "민원조정위원회"라 한다)의 회의에 부치는 사항

⑤ 위원장은 민원조정위원회를 개최할 때에는 민원인 및 이해관계인 등이 참석할 수 있도록 민원인 및 이해관계인 등에게 회의일정 등을 미리 통지하여야 한다. 이 경우 민원인 및 이해관계인 등이 희망하거나 출석할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 서면으로 의견을 진술하게 할 수 있다.

그런데 민원조정위원회 관련 사항을 규정한 자치법규 중 통지 대상자가 일부 누락되어 있거나 일정한 경우에 통지를 하지 않을 수 있는 것으로 해석될 수 있는 규정이 있다.

이는 상위 법령인 민원처리법에 위반되며, 민원인 및 이해관계인 등의 민원조정위원회의 회의에 참여할 수 있는 기회를 저해하는 것으로 입법 취지의 실현 및 민원인 등의 권익 보장을 위하여 정비가 필요하다.

< 정비대상 예시 – ○○시 민원조정위원회 운영 조례 >

제4조(기능) ①·② (생 략)

③ 위원장이 민원인의 참석을 필요로 할 때에는 회의일정 등을 사전에 통지하여야 한다. 이 경우 민원인 및 이해관계인 등이 희망하거나 출석할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 서면으로 의견을 진술하게 할 수 있다.

⇒ 1) 민원인의 참석을 필요로 할 때에는 통지를 하도록 규정하여 민원인이 아닌 위원장이 민원인 참석 필요 여부를 판단하고, 불필요하다고 결정하면 통지하지 않아도 되는 것으로 해석될 수 있음

2) 민원처리법 시행령 제38조제5항에 따른 통지대상자(이해관계인 등)가 누락

(유형 4) 수수료 등 납부 시 수입증지 사용 의무·원칙 규정

자치법규 중 ① 민원수수료 등을 수입증지로만 납부하게 하거나, ② 수수료 등을 원칙적으로 수입증지로 납부하고, 예외적으로 현금 등 다른 수단으로 납부할 수 있도록 한 규정을 정비대상으로 선정하였다.

해당 규정은 주민편의를 위해 수수료 등을 다양한 방법으로 납부할 수 있도록 하려는 상위 법령(민원처리법, 전자정부법 등)의 취지에 맞지 않는 규정으로 납부 수단 제한에 따른 주민 불편이 우려되어 정비가 필요하다.

「민원 처리에 관한 법률」

제29조(민원수수료 등의 납부방법) 행정기관의 장은 민원인의 편의를 위하여 민원인이 **현금·수입인지·수입증지 외의 다양한 방법**으로 민원 처리에 따른 **수수료 등을 납부**할 수 있도록 조치하여야 한다.

「전자정부법」

제14조(세금 등의 전자적 납부) 행정기관등의 장은 다른 법령에서 세금, 수수료, 과태료, 과징금, 범칙금, 벌금, 과료 등을 현금, 수입인지, 수입증지, 그 밖의 형태로 납부하도록 규정하고 있는 경우에도 정보통신망을 이용하여 전자화폐, 전자결제 등의 방법으로 납부하게 할 수 있다.

< 정비대상 예시 – ○○시 ○○구 수수료 징수 조례 >

제0조(징수방법 및 반환) ① 제0조의 수수료는 「○○시 ○○구 수입증지 조례」에 따른 구 수입증지로 징수한다.

② **제1항에도 불구**하고 **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**에는 현금, 신용카드, 전자화폐 또는 전자결제 등의 방법으로 수수료를 징수할 수 있다.

1.·2. (생 략)

3. 개선방안

(유형 1) 민원 신청 취하 간주 규정

민원문서를 보완하지 않는 경우 법령 근거 없이 민원 신청을 취하한 것으로 보도록 하는 규정은 위법한 규정이므로 삭제하도록 하고, 삭제 후 별도로 규정을 두지 않아도 민원처리법 제25조제1항이 직접 적용되므로, 민원처리법을 적용하여 반려 처리하도록 권고하였다.

(유형 2) 민원처리법에 위반되는 이의신청 기간 등을 정한 규정

법정민원 거부처분에 대한 이의신청 기간 및 이의신청 처리 기간을 민원처리법과 다르게 정한 규정을 삭제하고, 민원처리법 제35조를 직접 적용하여 이의신청을 처리하도록 권고하였다.

(유형 3) 민원조정위원회 개최 시 민원인 등 통지 관련 규정

민원조정위원회 참석 통지 대상자가 일부 누락된 규정과 일정한 경우에 통지를 하지 않을 수 있는 것으로 해석될 수 있는 규정은 삭제하고, 민원처리법 시행령 제38조제5항을 직접 적용하여 회의 일정 등을 통지하도록 권고하였다.

(유형 4) 수수료 등 납부 시 수입증지 사용 의무·원칙 규정

민원 수수료 등을 수입증지로만 납부하도록 하는 규정은 상위법의 취지에 맞지 않는 규정이므로 ① 해당 규정을 삭제하거나, ② 상위법의 취지에 맞게 개정하도록 권고하였다.

현 행	정비 예시안
제0조(허가수수료의 징수) 수수료는 ○○○시 ○구에서 발행하는 수입증지로 징수한다.	**제0조(허가수수료의 징수)** 수수료는 수입증지, 정보통신망을 이용한 전자화폐, 전자결제 등의 방법으로 징수한다.

제2절 법체계에 부합하지 않는 자치법규 정비

Ⅰ. 서 론

법체계에서는 동일 규범 또는 상이한 규범 간에 그 규범의 구조와 내용 또는 규범의 근거가 되는 원칙 면에서 상호 배치되거나 모순되어서는 안된다는 '체계정당성의 원칙'(헌재 2010. 6. 24. 2007헌바101등)이 적용된다. 체계정당성은 입법자의 자의(恣意)를 금지하여 규범의 명확성과 예측 가능성, 규범에 대한 신뢰와 법적 안정성을 확보하기 위해 헌법이 일정한 법체계를 구성하도록 한 결과에 따른 것이다.

한편, 성문법 체계를 채택한 국가의 법체계는 헌법을 정점으로 하여 법규의 종류별로 효력의 우열이 있는 법규범의 체계로 이루어진다. 즉, 상위의 효력이 있는 법규범은 하위의 법규범보다 우월한 효력을 가지며, 하위 법규범은 상위 법규범에 위반되어서는 안 된다는 원칙을 적용받는다.

성문법 체계에서는 법규범의 종류에 따라 그 입법 주체와 절차 등을 달리하는 것이 일반적이다. 헌법에서는 헌법을 정점으로 하여 법률, 대통령령(제75조), 총리령 및 부령(제95조)의 순서로 법체계를 구성하고 있고, 법률에 대한 입법권은 국회(제40조), 대통령령의 제정권은 대통령, 총리령 및 부령의 제정권은 각각 국무총리와 행정각부의 장에게 부여하고 있다. 그리고 「지방자치법」 제28조에서는 자치법규가 이들 법령에 반하면 안된다고 규정함으로써, 이들보다 더 하위 법령으로서의 자치법규의 특성을 부여하고 있다.

앞서 살펴본 체계정당성의 원칙이나 법체계의 기본원리에 비추어볼 때, 자치법규는 상위 법령에 반해서는 안되며, 상위 법령과 다른 내용을 담을 수 없다. 따라서 법체계상 상위법령의 내용을 잘 살펴 자치법규가 법체계에 적합한지 여부를 지속적으로 점검할 필요가 있다.

행정안전부에서는 법체계에 부합하지 않는 자치법규로서 ① 만 나이 규정 자치법규 ② 건축법에 따라 실내건축의 구조·시공방법의 적정성 검사 대상 건축물과 주기를 정해야 하나 정하지 않은 자치법규, ③ 기타 상위법령 불부합 자치법규 및 사문화 자치법규 등을 정비과제로 선정하여 정비를 추진하였다.

Ⅱ. 만 나이 규정 자치법규 정비

1. 추진배경

법령상 나이는 「민법」에 따라 '만 나이'로 계산하는 것이 원칙이자 확립된 판례였으나, 그동안 일상생활에서는 출생한 날부터 바로 한 살이 되어 매 해 한 살씩 증가하는 이른바 '세는 나이'를 사용하고 있었고, 「병역법」 등 일부 법률에서는 현재 연도에서 출생 연도를 뺀 '연 나이'를 기준으로 사용하고 있었다.

이러한 나이 계산 및 표시 방식의 차이로 인하여 사회복지·의료 등 행정서비스 제공대상 나이에 대한 국민들의 혼선·분쟁이 지속되어 불필요한 사회·경제적 비용이 발생하고 있으며, 국제적 기준에도 맞지 아니하는 문제가 있었고, 이에 나이 계산 및 표시 방식에 대한 법적·사회적 기준을 통일할 필요성이 제기되었다.

이에 따라 국민들이 '만 나이' 사용이 원칙임을 쉽게 알 수 있도록 민법 제158조를 개정하고 행정기본법 제7조의2를 신설하여 나이 계산 및 표시에 관한 일반 원칙과 기준을 명확히 규정함으로써 법령뿐만 아니라 각종 정책과 공문서상 나이는 만 나이를 사용하도록 하였다.

따라서 법령에서 나이에 관하여 규정하는 경우 만 나이를 의미하는바, 법령상 "만" 표시는 더 이상 불필요하므로 개별 법령에서 "만" 표시를 하고 있는 경우에는 이를 삭제하도록 법제처에서 일괄 법령정비를 추진하였다.

「민법」

제158조(나이의 계산과 표시) 나이는 출생일을 산입하여 만(滿) 나이로 계산하고, 연수(年數)로 표시한다. (후 략)

「행정기본법」

제7조의2(행정에 관한 나이의 계산 및 표시) 행정에 관한 나이는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출생일을 산입하여 만(滿) 나이로 계산하고, 연수(年數)로 표시한다. (후 략)

2. 발굴과제 사례

민법과 행정기본법의 개정 취지 및 법령정비 취지 등을 고려하여 자치법규에서도 나이를 규정하면서 "만" 표시를 한 경우를 정비대상으로 선정하였다.

< 정비대상 예시 – 00군 00시설 관리 및 운영 조례 >

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "어른"이란 만 20세 이상 만 64세 이하인 사람을 말하며, 만 65세 이상인 사람은 경로대상자로 한다.

3. 개선방안

자치법규에서 나이 규정을 두면서 "만" 표시를 한 경우 이를 삭제하도록 권고하였다.

현 행	정비 예시안
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "어른"이란 만 20세 이상 만 64세 이하인 사람을 말하며, 만 65세 이상인 사람은 경로대상자로 한다.	제2조(정의) ----------. 1. -------- 20세---64세 ----------, 65세 ----------.

Ⅲ. 실내건축의 적정성 확보를 위한 건축조례 정비

1. 추진배경

「건축법」 제52조의2에서는 일정 건축물의 실내건축에 대해서 구조·시공방법 등에 대한 기준을 정하도록(제1항 및 제2항) 하면서, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 해당 건축물의 실내건축이 적정하게 설치, 시공되었는지를 검사(제3항)하도록 하고, 검사 대상 건축물과 주기를 건축조례로 정하도록 위임하고 있다.

그런데 75개의 지방자치단체가 관련 규정을 건축조례에 두지 않고 있으며, 실내건축 관련 규정을 둔 91개 지방자치단체 중 34개 지방자치단체에서도 법령에서 정하도록 한 대상 건축물과 주기 중 일부를 정하지 않고 있었다.

한편, 검사의무의 주체는 시장·군수·구청장이지만 자치구인 경우에는 「건축법」 제4조제5항[5]에 따라 해당 자치구의 조례가 아닌 특별시나 광역시의 조례로 해당 내용을 정해야 하는데, 4개의 특별시·광역시에서 해당 조례를 제정하지 않은 문제가 있었다.

「건축법」

제52조의2(실내건축) ① ~ ② (생 략)

③ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항 및 제2항에 따라 실내건축이 적정하게 설치 및 시공되었는지를 검사하여야 한다. **이 경우 검사하는 대상 건축물과 주기는 건축조례로 정한다.**

※ 「건축법」 제111조제6호에서는 "제52조의2를 위반하여 실내건축을 한 건축주 및 공사시공자"의 경우 5천만원 이하의 벌금을 부과하도록 벌칙을 두고 있음.

---

5) 「건축법」

제4조(건축위원회)

⑤ 제1항에 따른 각 건축위원회의 조직·운영, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부령이나 해당 지방자치단체의 조례(자치구의 경우에는 특별시나 광역시의 조례를 말한다. 이하 같다)로 정한다.

< 건축조례의 의미 >

"건축조례"란 「건축법」 제52조의2제3항의 문언에 따라 검사의무를 지는 특별자치도·특별자치시, 시·군·구의 조례를 의미한다고 보는 것이 타당함.

- 다만, 「건축법」 제4조제5항에 따라 자치구의 경우에는 "해당 지방자치단체의 조례"의 의미가 **특별시나 광역시의 조례**를 말하므로, **자치구가 있는 특별시와 광역시의 장도 건축조례 제정 의무의 주체**임

법령에 따라 필수적으로 마련해야 할 조례를 마련하지 않아 지방자치단체에서 법령 내용 적용이나 정책 집행에 어려움이 있으므로, 상위 법령인 「건축법」의 취지에 맞는 조례를 마련함으로써 「건축법」에서 정한 실내건축의 적정성 검사의무 규정의 실효성을 제고하여 주민의 안전을 보장할 필요가 있다.

2. 발굴과제 사례

「건축법」에서 검사하는 대상 건축물과 주기를 건축조례로 정하도록 위임하고 있으므로, ① 해당 내용을 규정하지 않거나 ② 규정 내용에 보완이 필요한 조례를 정비대상으로 선정하였다.

< ○○군 건축 조례 > : 검사 주기 보완 필요

제24조의2(실내건축 검사대상 건축물과 주기) 법 제52조의2제3항에 따른 검사대상 건축물은 영 제61조의2 각 호의 건축물로 하며, 검사주기는 사용승인 신청 시로 한다.

3. 개선방안

1) 검사 대상 건축물 규정

검사 대상 건축물은 「건축법 시행령」 제61조의2에 따른 건축물을 모두 검사 대상으로 정하거나 지방자치단체의 실정에 맞게 이와 달리 정할 수 있다.

「건축법 시행령」 (대통령령 제30626호로 개정되기 전의 것)

제61조의2(실내건축) 법 제52조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

1. 다중이용 건축물
2. 「건축물의 분양에 관한 법률」 제3조에 따른 건축물

건축조례에서 실내건축 규정을 두고 있는 지방자치단체 91개 중 69개 지방자치단체가 시행령과 동일한 규정을 두고 있고, 나머지 지방자치단체는 지방자치단체의 실정에 맞춰 시행령 중 일부를 제외하여 대상 건축물을 정하고 있다. 이 사례를 참고하여 규정을 신설하거나 보완하도록 권고하였다.

< 조례 예시안 1 : 시행령과 동일하게 정한 경우 >

제00조(실내건축) ① 법 제52조의2제3항에 따라 실내건축이 적정하게 설치 및 시공되었는지를 검사하여야 하는 대상 건축물은 다음 각 호와 같다.

1. 다중이용 건축물
2. 「건축물의 분양에 관한 법률」 제3조에 따른 건축물

< 조례 예시안 2: 시행령 중 일부를 제외한 경우 >

제00조(실내건축) ① 법 제52조의2제3항의 규정에 따라 실내건축이 적정하게 설치 및 시공되었는지를 검사하여야 하는 건축물은 다음 각 호와 같다. 다만, 사용승인일로부터 10년이 경과한 건축물에 한하여 적용한다.

1. 영 제61조의2제1호에 의한 다중이용 건축물 중 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 다음 각 목에 해당하는 건축물
   가. ~ 라. (생 략)
2. 영 제61조의2제2호에 의한 건축물 중 분양면적 합계가 3천제곱미터 이상인 다음 각 목에 해당하는 건축물
   가. ~ 다. (생 략)

< 조례 예시안 3 : 시행령 중 일부를 제외한 경우 >

제00조(실내건축) ① 법 제52조의2제3항에 따라 실내건축이 적정하게 설치 및 시공되었는지를 검사하여야 하는 대상 건축물은 영 제61조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물로 한다. **다만, 검사대상 건축물 중 16층 이상 공동주택, 16층 이상 도시형생활주택, 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제2조제1호 각 목의 건축물 및 제2호의 건축물 중 주택의 용도로 사용되는 부분은 제외한다.**

2) 검사 주기

검사 주기도 지방자치단체에서 실정에 맞게 정하는 것이 가능하다. 검사 주기를 정하고 있지 않은 지방자치단체는 예시안을 참고하여 규정을 신설하도록 권고하였다.

또한, 검사주기를 '사용승인 신청시'나 '사용승인시'로 규정한 조례는 검사주기를 정하지 않은 것과 같으므로 정비하도록 권고했다.

< 조례 예시안 >

제0조(실내건축) ② 법 제52조의2제3항에 따라 구청장은 검사 대상 건축물의 **사용승인일을 기준으로 10년이 경과한 날부터 2년마다 한 번씩** 점검을 실시하여야 한다.

3) 실내건축 검사 의무 적용 시점(부칙 규정)

「건축법」 제52조의2제3항 후단에서 검사 대상 건축물과 주기를 건축조례로 정하도록 위임하였으므로, 어떤 시점에 건축허가 등을 신청한 건축물부터 검사대상으로 할 것인지를 지방자치단체가 결정할 수 있는 재량사항으로 보았다.

이에 따라 ① 조례 시행일 이후 건축허가를 신청한 경우부터 검사대상으로 삼는 방식과, ② 「건축법」 제52조의2제2항 및 같은 법 시행규칙 제26조의5제2항의 위임에 따른 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」(국토교통부 고시 제2015-759호)이 2015. 10. 28.부터 시행되었으므로 그

시점 이후에 건축허가를 신청한 경우, 즉, 해당 고시의 적용을 받는 건축물부터 검사대상으로 하는 방식 중 지방자치단체 실정에 맞는 방식으로 추진하도록 권고하였다.

① 방식 사례-1 < 부 칙 >

제2조(실내건축 검사대상에 관한 경과조치) 이 조례 시행 전에 건축허가를 받은 경우와 건축허가를 신청하거나 건축신고를 한 것은 종전의 규정에 따른다.

① 방식 사례-2 < 부 칙 >

제2조(실내건축 검사대상에 관한 적용례) 00조의 개정규정은 이 조례 시행 이후 최초로 사용승인을 신청하는 건축물부터 적용한다.

② 방식 사례 < 부 칙 >

제2조(실내건축 검사대상에 관한 적용례) 00조의 개정규정은 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준(국토교통부고시 제2015-759호, 2015. 10. 28. 고시·시행)」 시행 이후 최초로 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 신청하거나 「건축법」 제14조에 따라 건축신고를 하는 경우부터 적용한다. 다만, 「건축법」 제4조의2에 따른 건축위원회의 심의대상인 경우에는 「건축법」 제4조의2에 따른 건축위원회의 심의를 최초로 신청(건축허가를 신청하기 전에 심의를 신청한 경우로 한정한다)하는 경우부터 적용한다.

Ⅳ. 장애인 관련 법령 불부합 자치법규 정비

1. 추진배경

1989년 「심신장애자 복지법」이 「장애인 복지법」으로 전부개정되면서 개정법 제2조에 따라 법령상 명칭이 “장애자”에서 “장애인”으로 변경되었고, 법령뿐만 아니라 일상생활에서도 “장애인”이라는 용어가 가장 널리 사용되었다. 그러나, 일부 법령 및 자치법규에서 “장애자”라는 용어를 어떠한 구분도 없이 사용하여 장애인을 비하할 수 있다는 견해가 제기됨에 따라 장애인 관련 사항이 포함된 법령 및 자치법규의 원활한 집행을 위해 법령-자치법규 간 용어의 통일적 사용이 필요하였다.

이에 따라 자치법규 상 용어가 「장애인복지법」, 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 등 장애인 관련 법령상 용어에 부합하지 않는 경우에는 법령에 부합하게 정비하고, 「한국수화언어법」 제정('16년 2월) 등에 따른 장애인 관련 법령 제·개정 사항과 관련하여 명칭 등이 미반영된 자치법규의 경우 제·개정 사항을 반영하여 정비하였으며, 법제처 및 국가인권위원회 등이 선정한 장애인 차별·비하용어를 개선하고, 장애인 관련 연합단체인 한국장애인단체총연맹, 한국장애인단체총연합회 및 산하 회원 단체 40여개에 용어 관련 의견 수렴 실시 및 반영하여 정비대상 용어를 선정하여 일괄 법령정비를 추진하였다.

2. 발굴과제 사례

「장애인복지법」

제2조(정의) ①“**장애인**”이란 신체적 · 정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자를 말한다.

1) 「장애인 복지법」으로 전부개정되면서 이 법 제2조에 따라 법령상 명

칭이 “장애자”에서 “장애인”으로 변경됨에 따라 법령뿐만 아니라 일상에서도 “장애인”이라는 용어가 가장 널리 사용되고, “장애자”라는 용어를 비하용어로 보는 견해도 있으므로 이를 정비하도록 권고하였다.

< 정비대상 예시 – 00군 00시설 관리 및 운영 조례 >

제0조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

0. “이동도서관”이란 시간과 거리 등의 제약으로 도서관을 찾기 어려운 지역주민과 장애자 등에게 차량을 이용하여 자료를 대출하고 회수하는 것을 말한다.

3. 개선방안

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(정의 및 시설의 종류) ① 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 0. "이동도서관"이란 시간과 거리 등의 제약으로 도서관을 찾기 어려운 지역주민과 **장애자** 등에게 차량을 이용하여 자료를 대출하고 회수하는 것을 말한다.	**제0조(정의 및 시설의 종류)** ① 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 0. "이동도서관"이란 시간과 거리 등의 제약으로 도서관을 찾기 어려운 지역주민과 **장애인** 등에게 차량을 이용하여 자료를 대출하고 회수하는 것을 말한다.

2) 「장애인복지법 시행령」 별표 1 제8호에서 감정조절・행동・사고 기능 등 장애가 있는 사람을 “정신장애인”으로 정의하고 있는바, “정신병자, 정신이상자”는 정신장애인을 비하하는 의미를 내포하고 있으므로 정비대상으로 선정하였고, 자치법규에서 규정하고 있는 ‘정신이상자’를 ‘정신장애인’으로 개정하도록 권고하였다.

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(특수지근무수당) 영 제0조제0항에 따라 특수지근무수당지급대상이 되는 근무환경이 특수한 기관 및 그 등급별 구분은 다음 각 호와 같다. 0. **정신이상자**의 수용, 보호 업무를 전담하는 기관	**제0조(특수지근무수당)** 영 제0조제0항에 따라 특수지근무수당지급대상이 되는 근무환경이 특수한 기관 및 그 등급별 구분은 다음 각 호와 같다. 0. **정신장애인**의 수용, 보호 업무를 전담하는 기관

3) 「장애인복지법 시행령」 별표 1 제6호에서 정신발육이 항구적으로 지체되어 지적 능력의 발달이 불완전하고 일처리, 사회생활 등의 적응이 곤란한 사람을 “지적장애인”으로 정의하였고, “정신박약”은 지적장애를 비하하는 의미이며, “정신지체”는 2007년 「장애인복지법 시행령」 전부개정 전에 규정·사용되던 용어이므로 정비하도록 권고하였다.

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(사업자의 의무) ① 제5조의 규정에 의하여 매점 또는 자동판매기의 운영권을 허가받은 장애인 등은 그 사업에 직접 종사하여야 한다. ② 다만, 「장애인복지법 시행규칙」 제2조 관련 별표의 장애의 정도가 심한 장애인과 **정신지체장애인**은 배우자 및 직계존비속에게 그 운영을 위탁할 수 있으며 이 경우에는 군수의 승인을 받아야 한다.	**제0조(사업자의 의무)** ① 제5조의 규정에 의하여 매점 또는 자동판매기의 운영권을 허가받은 장애인 등은 그 사업에 직접 종사하여야 한다. ② 다만, 「장애인복지법 시행규칙」 제2조 관련 별표의 장애의 정도가 심한 장애인과 **지적장애인**은 배우자 및 직계존비속에게 그 운영을 위탁할 수 있으며 이 경우에는 군수의 승인을 받아야 한다.

4) 「심신장애자 복지법 시행령」이 「장애인 복지 법 시행령」으로 전부개정되면서 별표 1 제1호에 따라 법령상 명칭이 “지체부자유자”에서 “지체장애인”으로 변경되어, “지체부자유자”는 법령뿐 아니라 일상에서도 거의 사용되지 않는 용어이므로 “지체장애인”으로 정비하도록 권고하였다.

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(주택용 소방시설의 우선 설치대상) ① 제0조의 시책에 따라 주택에 소방시설을 설치하고자 할 때에는 다음 대상을 우선하여 설치할 수 있다. 2. 「장애인복지법」에 따른 **지체부자유자**가 거주하는 주택	**제0조(주택용 소방시설의 우선 설치대상)** ① 제0조의 시책에 따라 주택에 소방시설을 설치하고자 할 때에는 다음 대상을 우선하여 설치할 수 있다. 2. 「장애인복지법」에 따른 **지체장애인**이 거주하는 주택

5) 2018년 12월 「산업재해보상보험법」 개정으로 "폐질"이 "중증요양상태"로 개정되고, 동년 동월 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」 개정으로 "폐질"이 "장해"로 개정됨에 따라 해당 법령의 위임에 따른 자치법규나 해당 법령을 인용하고 있는 자치법규 등의 경우에는 상위법령 규정에 맞게 용어를 정비하도록 권고하였다.

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(명예퇴직수당지급액 기간계산 등) ② 수당지급규정 제0조의 규정에 의한 대간첩작전 및 화재진압 등의 업무수행으로 인하여 **폐질**상태로 된 자에 대하여 공무원연금법 시행령에 의한 폐질등급에 따라 아래표에 의하여 가산지급하되 예산이 없을 때에는 이를 지급하지 아니할 수 있다.	**제0조(명예퇴직수당지급액 기간계산 등)** ② 수당지급규정 제0조의 규정에 의한 대간첩작전 및 화재진압 등의 업무수행으로 인하여 **장해**가 발생한 자에 대하여 공무원연금법 시행령에 의한 장해등급에 따라 아래표에 의하여 가산지급하되 예산이 없을 때에는 이를 지급하지 아니할 수 있다.

6) 2016년 2월 「한국수화언어법」이 제정되면서 관련 법령에서 "수화"라는 용어는 전부 "한국수화언어(한국수어)"로, "수화통역센터"는 "수어통역센터"로 개정됨에 따라 해당 법령의 위임에 따른 자치법규나 해당 법령을 인용하고 있는 자치법규의 경우에는 상위법령 규정에 맞게 용어를 정비하도록 권고하였다.

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(목적) 이 조례는 청각 장애인과 언어 장애인에게 원활한 의사소통을 보장하는데 기여하고자 **수화통역센터** 설치 및 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. **제0조(사업내용)** **수화통역센터**는 다음 각 호에 해당하는 사업을 한다. 2. **수화 통역서비스** 제공: 각종 민원해결(법률, 취업, 관공서이용) 가족문제 상담, 심리적 부적응에 대한 출장서비스	**제0조(목적)** 이 조례는 청각 장애인과 언어 장애인에게 원활한 의사소통을 보장하는데 기여하고자 **수어통역센터** 설치 및 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. **제0조(사업내용)** **수어통역센터**는 다음 각 호에 해당하는 사업을 한다. 2. **한국수어 통역서비스** 제공: 각종 민원해결(법률, 취업, 관공서이용) 가족문제상담, 심리적 부적응에 대한 출장서비스

7) 1999년 2월 「장애인복지법」이 전부개정되면서 “장애인수첩”이 “장애인등록증”으로 개정(법 제32조)됨에 따라 해당 법령의 위임에 따른 자치법규나 해당 법령을 인용하고 있는 자치법규의 경우에는 상위법령 규정에 맞게 용어를 정비하도록 권고하였다.

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(이용료 면제) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 제0조 제0항에 따른 이용료를 면제할 수 있다. 0. 「장애인복지법」에 따른 장애인으로서 **장애인 수첩**을 소지한 사람	**제0조(이용료 면제)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 제0조 제0항에 따른 이용료를 면제할 수 있다. 0. 「장애인복지법」에 따른 장애인으로서 **장애인등록증**을 소지한 사람

Ⅴ. 법인등기사항증명서 용어 통일

1. 추진배경

과거에는 등기소가 종이로 된 '등기부'라는 장부를 물리적으로 비치하였고, 이를 그대로 복사해서 발급하였기 때문에 '원본과 똑같은 복사본'이라는 의미인 '등본'이라는 표현을 사용해 왔으나, 현재는 모든 등기 정보가 전산 서버에 디지털 데이터로 저장되어 관리되고 있으므로 '복사본'이라는 표현보다는 전산 시스템에 기록된 내용을 출력하여 그 내용을 국가가 증명해준다는 의미의 '증명서'라는 용어가 더 명확해졌다.

2008년 「상업등기법」 및 「상업등기규칙」이 제정·시행됨에 따라 종이 형태의 등기부를 기초로 한 '등·초본'이라는 용어를 대신하여 '등기사항증명서'로 변경하여 등기기록에 관한 증명을 하도록 하였고, 정부24 등 민원처리 시스템에서도 "법인등기사항증명서"라는 용어를 사용하고 있다. 그러나 일상에서는 여전히 "법인등기부등본"이라는 용어가 널리 사용되고 있고 일부 자치법규에서도 이러한 표현이 남아 있으므로, 근거 법령상 용어에 맞게 "등기사항증명서"로 정비할 필요가 있다.

2. 발굴과제 사례

「상업등기법」

제15조(등기사항의 열람과 증명) ① 누구든지 수수료를 내고 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기기록에 기록되어 있는 사항의 전부 또는 일부의 열람과 이를 증명하는 **등기사항증명서**의 발급을 신청할 수 있다. 다만, 등기기록의 부속서류에 대해서는 이해관계 있는 부분만 열람을 신청할 수 있다.

「상업등기법」 제15조에서 법령상 명칭을 "등기사항증명서"로 규정하고 있으므로, 자치법규에서 "법인등기부등본"이라는 용어를 사용하고 있는 경우

에는 이를 법령상 용어에 맞게 정비하도록 권고하였다.

< 정비대상 예시 – 00군 00시설 관리 및 운영 조례 >

제0조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

0. “지역 건설사업자”란 제6호에 따른 건설사업자로서 개인인 경우 사업자 등록증에 법인인 경우에는 **법인등기부등본**에 주된 영업소의 소재지가 가평군으로 되어 있고 건설근로자 등을 고용하여 관급공사를 하는 수급인 및 하수급인 등을 말한다.

3. 개선방안

정비 전(사례)	정비 후(예시)
제0조(정의) ① 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 0. “지역 건설사업자”란 제6호에 따른 건설사업자로서 개인인 경우 사업자 등록증에 법인인 경우에는 **법인등기부등본**에 주된 영업소의 소재지가 가평군으로 되어 있고 건설근로자 등을 고용하여 관급공사를 하는 수급인 및 하수급인 등을 말한다.	**제0조(정의)** ① 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 0. “지역 건설사업자”란 제6호에 따른 건설사업자로서 개인인 경우 사업자 등록증에 법인인 경우에는 **법인등기사항증명서**에 주된 영업소의 소재지가 가평군으로 되어 있고 건설근로자 등을 고용하여 관급공사를 하는 수급인 및 하수급인 등을 말한다.

Ⅵ. 개인정보 침해 요인 삭제

1. 추진배경

최근 「개인정보 보호법」이 강화됨에 따라 공공기관이 보유한 조례·규칙 서식 내에 관행적으로 포함되어 온 주민등록번호 등 고유식별정보를 최소화하고, 정보 유출 위험을 선제적으로 차단할 필요성이 증대되고 있다.

그동안 행정 편의를 목적으로 수집해 온 주민등록번호는 법령에 명확한 수집 근거가 없는 경우, 「개인정보 보호법」 제3조 및 제24조의2에 따른 개인정보 최소 수집 원칙에 반할 뿐만 아니라 주민의 소중한 개인정보를 상시적인 유출 위험에 노출하는 결과를 초래하고 있다.

따라서 이번 법령불부합 자치법규 기획정비는 법적 근거가 불명확한 주민등록번호 수집 항목을 발굴·개선함으로써, 주민의 개인정보 자기결정권을 존중하고 공공행정의 신뢰도를 높이기 위해 각종 신청서에서 신청자의 주민등록번호를 기입하는 대신 필요한 경우 생년월일로 기입할 수 있도록 정비하였다.

2. 발굴과제 사례

「개인정보 보호법」

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. **"개인정보"**란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
   가. 성명, **주민등록번호** 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보

제3조(개인정보 보호 원칙) ① 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 **최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.**

「개인정보 보호법」

제24조의2(주민등록번호 처리의 제한) ① 제24조제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 **다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.**

1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우

「개인정보 보호법」 제2조제1호에서 "개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 '주민등록번호'를 규정하고 있고, 같은 법 제3조제1항에서 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하고, 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하도록 하고 있으며, 같은 법 제24조의2에서는 법령에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우 등을 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없도록 규정하고 있으므로 이에 부합하지 않는 자치법규를 발굴하여 정비하도록 하였다.

< 정비대상 예시 – 00군 공중화장실 설치 및 관리 조례 >

제16조(유료화장실의 신고) ① 유료화장실을 운영하고자 하는 자는 법 제7조 및 영 제6조 별표 기준에 적합한 시설을 한 후 시장에게 **별지 제2호 서식의 유료화장실 신고서**에 다음 각호의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 다만, 시설전반의 유지·관리를 위하여 포괄적으로 입장료를 징수하는 경우에는 신고대상에서 제외한다.

1. ~ 3. 생 략

정비 전(사례)

[별지 제2호서식]

유료화장실□ 신고서 □ 변경신고서				처리기간 3일
신청인	상 호(명칭)			
	성명(대표자)		**주민등록번호**	
	주 소			

3. 개선방안

본인 확인 자체가 불필요하거나 식별을 위한 최소한의 정보만 필요한 경우에는 주민등록번호란을 완전히 삭제하거나 생년월일로 대체하였다. 다만, 본인 확인이 필요한 경우에도 주민등록번호 전체를 수집하기보다는 행정정보 공동이용을 활용하는 방식으로 행정절차를 전환하여 개인에 관한 정보 수집을 최소화했다.

정비 전(사례)

[별지 제5호서식]

입 주 기 간		분 야
성 명	(한자)	
주민등록번호		
주 소	(-)	

정비 후(예시)

[별지 제5호서식]

입 주 기 간		분 야
성 명	(한자)	
생 년 월 일		
주 소	(-)	

Ⅶ. 기타 상위법령 불부합 자치법규 및 사문화 자치법규 정비

1. 추진배경

행정안전부에서 제·개정된 지 오래된 자치법규 5,400여 건을 전수조사하고 지방자치단체의 의견을 수렴한 결과[6], 다수의 자치법규에서 상위법령 또는 다른 자치법규의 조문·내용·제명 등이 변경되거나, 상위법령이 폐지되거나, 자치법규 제정의 근거가 되는 상위법령의 조문이 삭제되었음에도 오랜기간 자치법규에 반영되지 않은 등의 문제가 발견되었다.

또한, 자치법규의 내용이 현실과 맞지 않아 사문화되었거나 동일한 사항에 대해 다른 자치법규에서 중복규정하는 등 그 필요성이 없어진 경우에도 해당 자치법규를 폐지하지 않은 사례도 다수 확인되었다.

상위법령에 불부합하거나 사문화된 자치법규의 경우 그 집행에 혼란 및 불신을 초래할 뿐만 아니라 지방자치단체의 주민들이 자치법규 정보를 확인하고 활용하는데 불편을 끼칠 수 있으므로, 이에 대한 정비가 필요하다.

2. 발굴과제 사례 및 개선방안

(유형 1) 상위법령이나 다른 자치법규의 조문, 내용, 제명 등이 변경된 경우

상위법령이나, 자치법규와 관련된 다른 자치법규의 조문, 내용, 제명이 변경되었음에도 해당 사항들이 반영되지 않은 자치법규를 정비과제로 선정하였다.

< ○○○ 주민감사청구에 관한 조례 >

제2조(감사청구 주민수) 「지방자치법」 제16조에 따라 -(생략)- ○○에게 감사를 청구하는 경우 연서하여야 하는 **19세 이상 주민의 수는 00명 이상**으로 한다.
⇒ 「지방자치법」 개정 사항(감사청구 주민 연령 19세 이상 → 18세 이상) 반영 필요

6) 2010년 이전에 제정 또는 개정된 후로 2022년 3월까지 개정이 없었던 자치법규 5,454건을 검토하고 각 자치법규 소관 지방자치단체와 협의하여 최종 정비과제 1,550건을 선정하였음

(유형 2) 상위법령이 폐지되거나 근거 조문이 삭제된 경우

상위법령이 폐지되거나 자치법규의 근거가 되는 상위법령의 조문이 삭제된 경우에 해당 사항들이 반영되지 않은 자치법규를 정비과제로 선정하였다.

< 상위법령 폐지 사례 >

「국토이용관리법」 및 「도시계획법」('03.1.1. 폐지), 「농지개량조합법」('99.2.5. 폐지), 「농촌근대화촉진법」('95.12.29. 폐지), 「농지확대개발촉진법」('94.12.22. 폐지), 「농지개혁법」('94.12.22. 폐지), 「예산회계법」('06.12.22. 폐지) 등 상위법령이 폐지되었으나 그대로 인용하는 등 미반영된 사례 다수 존재

< 근거 조문 삭제 사례 >

「사회복지사업법」 제8조 및 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제44조에 근거를 두었던 복지위원 제도를 폐지하며 근거 조문 삭제

(유형 3) 자치법규의 필요성이 없어진 경우

자치법규의 내용이 현실과 맞지 않아 사문화되었거나 동일한 사항에 대해 다른 자치법규에서 중복 규정하는 등 그 필요성이 없어진 경우, 해당 자치법규를 정비과제로 선정하였다.

< 자치법규의 필요성이 없어진 사례 >

「◇◇◇ 주민조례발안에 관한 조례」를 제정하면서, 기존에 있던 「◇◇◇ 주민조례 제정 및 개폐 청구에 관한 조례」를 폐지하지 않아 동일한 사항에 대한 자치법규가 중복 존재 ⇒ 자치법규 폐지 필요

참고 1

자치법규 기획정비 현황

구분	정비 과제 (권고사항 포함)	비 고
2025년	상위법령 불부합 및 개인정보 침해 자치법규 정비	'26년 합동평가
2024년	장애인 관련 법령불부합 자치법규 정비	'26년 합동평가
2023년	만 나이 규정 자치법규 정비	'25년 합동평가
	공유재산법령 위반 자치법규 정비	
2022년	상위법령 불부합 및 사문화 자치법규 정비	'24년 합동평가
2021년	피한정후견인 결격조항 관련 자치법규 정비	'23년 합동평가
	행정재산 관리수탁자의 전대금지 관련 자치법규 정비	
	정신질환자 등의 공공시설 이용 제한 관련 자치법규 정비	
2020년	실내건축 적정성 확보를 위한 건축조례 정비	'22년 합동평가 (일부 과제 제외)
	국가유공자 등 요금 감면 누락 자치법규 정비	
	민간위탁 협약 공증의무 규정 관련 자치법규 정비	
	민원인의 권익보호를 위한 자치법규 정비	
2019년	장애등급제 개편에 따른 자치법규 정비	'21년 합동평가
	공공요금 반환불가 규정 관련 자치법규 정비	
	자치법규 상 어려운 한자어 정비	
	주민의 경제적 권익증진을 위한 자치법규 정비	
2018년	호주제 폐지에 따른 자치법규 정비	부처합동 불합리한 자치법규 정비과제
	위법한 과태료 관련 자치법규 정비	
	위법한 손해배상 관련 자치법규 정비	
	주민이 이해하기 어려운 자치법규 상의 한자어 정비	
2017년	법령에 근거없이 주민등록번호를 수집하는 자치법규 정비	–
	성년후견제 시행에 따른 자치법규 정비	
	장애인 차별적 자치법규 정비	
	연대보증 관련 자치법규 정비	
	자치법규에 사용되는 일본식 한자어 정비	
	정부조직법 관련 자치법규 정비	

참고 2

2022년 ~ 2024년 선고 자치법규 관련 대법원 판례

1 조례안재의결무효확인 [대법원 2022. 4. 28. 선고 2021추5036 판결]

【판시사항】

[1] 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례의 효력(무효) 및 법률이 주민의 권리의무에 관한 사항에 관하여 구체적으로 범위를 정하지 않은 채 조례로 정하도록 포괄적으로 위임한 경우나 법률규정이 예정하고 있는 사항을 구체화·명확화한 것으로 볼 수 있는 경우, 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 주민의 권리의무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있는지 여부(적극)

[2] 지방자치단체가 기관위임사무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있는지 여부(원칙적 소극) 및 법령상 지방자치단체의 장이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무인지 판단하는 기준

[3] 시장이 납품도매업차량에 대한 주정차위반 행정처분이 발생한 경우 자동유예될 수 있도록 구청장 등과 적극 협의하도록 하는 내용 등의 '부산광역시 납품도매업 지원에 관한 조례안'에 대하여 부산광역시장이 시의회에 재의를 요구하였으나 시의회가 원안대로 재의결함으로써 조례안을 확정한 사안에서, 위 조례안은 기관위임사무인 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과처분에 관한 사항을 법령의 위임 없이 조례로 정한 경우에 해당하므로 조례제정권의 한계를 벗어난 것으로서 위법하다고 한 사례

【판결요지】

[1] 구 지방자치법 제22조 단서에 의하면 지방자치단체가 조례를 제정할 때 그 내용이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙인 경우에는 법률의 위임이 있어야 하므로, 법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항을 정한 조례는 그 효력이 없다(대법원 2012. 11. 22. 선고 2010두19270 전원합의체 판결 등 참조). 다만 조례에 대한 법률의 위임은 법규명령에 대한 법률의 위임과 같이 반드시 구체적으로 범위를 정하여 할 필요가 없고, 법률이 주민의 권리의무에 관한 사항에 관하여 구체적으로 범위를 정하지 않은 채 조례로 정하도록 포괄적으로 위임한 경우나 법률규정이 예정하고 있는 사항을 구체화·명확화한 것으로 볼 수 있는 경우에는 지방

자치단체는 법령에 위반되지 않는 범위 내에서 각 지역의 실정에 맞게 주민의 권리의 무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있다(대법원 2002. 3. 26. 선고 2001두5927 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 등 참조).

[2] 구 지방자치법 제22조 본문, 제9조에 의하면, 지방자치단체가 조례를 제정할 수 있는 사항은 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 의하여 지방자치단체에 위임된 단체위임사무에 한하고, 국가사무가 지방자치단체의 장에게 위임되거나 상위 지방자치단체의 사무가 하위 지방자치단체의 장에게 위임된 기관위임사무에 관한 사항은 원칙적으로 조례의 제정범위에 속하지 않는다. 법령상 지방자치단체의 장이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무에 해당하는지를 판단함에는 그에 관한 법령의 규정 형식과 취지를 우선 고려하여야 할 것이지만, 그 밖에도 그 사무의 성질이 전국적으로 통일적인 처리가 요구되는 사무인지 여부나 그에 관한 경비 부담과 최종적인 책임귀속의 주체 등도 아울러 고려하여야 한다.

[3] 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과·징수에 관한 사무는 전국적으로 통일적인 규율이 요구되는 국가사무에 해당하므로, 이와 관련한 지방자치단체의 장의 사무는 국가행정기관의 지위에서 하는 기관위임사무이다. 이 사건 조례안 제9조 제1항은 기관위임사무인 주정차 위반행위에 대한 과태료 부과처분에 관한 사항을 법령의 위임 없이 조례로 정한 경우에 해당하므로 조례제정권의 한계를 벗어난 것으로서 위법하다고 본 사례

2 조례안의결무효확인 [대법원 2022. 4. 14. 선고 2020추5169 판결]

【판시사항】

[1] 위임명령은 법률이나 상위명령에서 구체적으로 범위를 정한 개별적인 위임이 있어야 가능한지 여부(적극) 및 이때 구체적인 위임의 범위와 그에 관한 예측가능성 유무를 판단하는 기준과 방법 / 이러한 법리는 조례가 법률로부터 위임받은 사항을 다시 지방자치단체장이 정하는 '규칙' 등에 재위임하는 경우에도 적용되는지 여부(적극)

[2] 서초구의회가 의결한 '시가표준액 9억 원 이하의 1가구 1개 주택을 소유한 개인에 대하여 지방세법이 정한 재산세의 세율을 표준세율의 100분의 50으로 감경하는' 내용의 '서울특별시 서초구 구세 조례 일부 개정 조례안'에 대하여 서울특별시장이 지방세법 위반의 소지가 있다는 이유로 재의요구를 지시하였으나 구청장이 따르지 않고 공포하자 조례안 의결의 효력 배제를 구하는 무효확인의 소를 제기한 사안에서, 위 조례

안이 근거조항의 위임범위의 한계를 일탈하였다거나 조세법률주의, 포괄위임금지 원칙, 조세법률의 명확성 원칙, 지방세특례제한법의 절차, 조세평등주의 등에 위배되어 무효라고 볼 수 없다고 한 사례

【판결요지】

[1] 위임명령은 법률이나 상위명령에서 구체적으로 범위를 정한 개별적인 위임이 있을 때에 가능하고, 여기에서 구체적인 위임의 범위는 규제하고자 하는 대상의 종류와 성격에 따라 달라지는 것이어서 일률적 기준을 정할 수는 없지만, 적어도 위임명령에 규정될 내용 및 범위의 기본사항이 구체적으로 규정되어 있어서 누구라도 당해 법률이나 상위법령으로부터 위임명령에 규정될 내용의 대강을 예측할 수 있어야 한다. 하지만 이 경우 그 예측가능성의 유무는 당해 위임조항 하나만을 가지고 판단할 것이 아니라 그 위임조항이 속한 법률의 전반적인 체계와 취지 및 목적, 당해 위임조항의 규정형식과 내용 및 관련 법규를 유기적·체계적으로 종합하여 판단하여야 하며, 나아가 각 규제대상의 성질에 따라 구체적·개별적으로 검토함을 요한다. 이러한 법리는 조례가 법률로부터 위임받은 사항을 다시 지방자치단체장이 정하는 '규칙' 등에 재위임하는 경우에도 적용된다.

[2] 서초구의회가 의결한 '시가표준액 9억 원 이하의 1가구 1개 주택을 소유한 개인에 대하여 지방세법이 정한 재산세의 세율을 표준세율의 100분의 50으로 감경하는' 내용의 '서울특별시 서초구 구세 조례 일부 개정 조례안'에 대하여 서울특별시장이 지방세법 위반의 소지가 있다는 이유로 재의요구를 지시하였으나 구청장이 따르지 않고 공포하자 조례안 의결의 효력 배제를 구하는 무효확인의 소를 제기한 사안에서, 위 조례안의 근거조항인 지방세법 제111조 제1항 제3호 (나)목의 취지, 과세표준 구간이나 누진 정도의 의미를 고려하면, 위 조례안이 감경하는 세율의 적용 대상을 한정하여 그에 따라 과세표준 구간이 창설되고 과세표준 구간별 누진 정도가 변경되더라도 이는 근거조항이 조례로 감경하는 세율의 적용 대상을 한정할 수 있도록 함으로써 생기는 반사적 효과에 불과하거나 근거조항이 예정하고 있는 것이고, '1가구 1개 주택' 등에 관한 내용을 분명히 알 수 있거나 예측할 수 있으며, 지방세특례제한법은 근거조항과는 목적, 요건과 효과 등을 달리하고, 위 조례안에 따라 존재하는 차별에는 합리적인 이유가 있다는 이유로, 위 조례안이 근거조항의 위임범위의 한계를 일탈하였다거나 조세법률주의, 포괄위임금지 원칙, 조세법률의 명확성 원칙, 지방세특례제한법의 절차, 조세평등주의 등에 위배되어 무효라고 볼 수 없다고 한 사례.

3 조례안재의결무효확인 [대법원 2023. 7. 13. 선고 2022추5149 판결]

【판시사항】

경상남도지사가 '경상남도 업무협약 체결 및 관리에 관한 조례안' 중 도의회가 지방자치법 제48조, 제49조에 따라 자료를 요구할 경우 도지사는 업무협약에 비밀조항을 둔 경우라도 이를 거부할 수 없도록 규정한 제6조 제1항이 법률유보원칙 등에 위반된다며 재의를 요구하였으나 도의회가 원안대로 재의결함으로써 이를 확정한 사안에서, 조례안 제6조 제1항은 공무원의 비밀유지의무를 규정한 지방공무원법 제52조, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호, 사회기반시설에 대한 민간투자법 제51조의3 제1항 등에 위반된다고 한 사례

【판시사항】

경상남도지사가 '경상남도 업무협약 체결 및 관리에 관한 조례안' 중 도의회가 지방자치법 제48조, 제49조에 따라 자료를 요구할 경우 도지사는 업무협약에 비밀조항을 둔 경우라도 이를 거부할 수 없도록 규정한 제6조 제1항이 법률유보원칙 등에 위반된다며 재의를 요구하였으나 도의회가 원안대로 재의결함으로써 이를 확정한 사안에서, 지방자치단체의 장이 지방의회의 요구에 따라 지방의회에 제출할 자료 중에 직무상 알게 된 비밀이 포함된 경우, 위 조례안 제6조 제1항에 따르면 지방자치단체의 장이 이를 지방의회에 제출하여야 하는 반면, 지방공무원법 제52조 등에 따르면 지방자치단체의 장이 지방의회의 제출요구를 거부함으로써 직무상 알게 된 비밀을 엄수해야 한다는 측면에서 위 조례안 제6조 제1항이 지방공무원법 제52조 등과 충돌한다고 볼 여지가 큰 점, 공공기관의 정보공개에 관한 법률은 법인 등의 경영상·영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보를 비공개 대상 정보로 규정하고(제9조 제1항 제7호), 사회기반시설에 대한 민간투자법 역시 사업시행자의 경영상·영업상 비밀에 해당하는 정보는 비공개하도록 규정하여 사업시행자의 정당한 이익을 보호하는 범위 내에서 정보공개를 의무화하고 있는데(제51조의3 제1항), 위 조례안 제6조 제1항은 서류제출 요구에 응할 경우 기업의 자유 등이 침해될 수 있다는 점에 대한 어떠한 고려도 없이 도지사에게 도의회의 서류제출 요구에 응하도록 하고 있어 기본권에 의한 한계를 규정하고 있는 위 법률조항들과도 충돌하는 점 등을 종합하면, 위 조례안 제6조 제1항은 공무원의 비밀유지의무를 규정한 지방공무원법 제52조, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제7호, 사회기반시설에 대한 민간투자법 제51조의3 제1항 등에 위반되므로 조례안에 대한 재의결은 효력이 없다고 한 사례.

4 조례안재의결무효확인 [대법원 2023. 7. 13. 선고 2022추5156 판결]

【판시사항】

[1] 시의 공공기관 소속 근로자, 시와 공공계약을 체결한 기관·단체 또는 업체에 소속된 근로자 등에 대하여 생활임금을 지급하도록 하는 사무가 지방자치단체 고유의 자치사무인지 여부(적극)

[2] 지방의회의 자치사무에 관한 조례 제정권의 범위와 한계

[3] 지방의회 집행기관의 인사권에 소극적·사후적으로 개입하는 것이 집행기관의 인사권을 침해하는 것으로서 위법한지 여부(소극)

[4] 근로조건 자유결정의 원칙을 규정한 근로기준법 제4조의 입법 취지 및 근로자에게 유리한 내용의 근로조건 기준을 조례로 규정한 경우, 근로기준법 제4조에 위반되어 무효인지 여부(소극)

【판결요지】

[1] 시의 공공기관 소속 근로자, 시와 공공계약을 체결한 기관·단체 또는 업체에 소속된 근로자 등에 대하여 생활임금을 지급하도록 하는 사무는 그 주민이 되는 근로자가 시에서의 기본적인 생활여건을 형성할 수 있도록 하는 것으로 주민복지에 관한 사업이라 할 것이고, 이는 경제적 여건이 상이한 지방자치단체의 현실을 고려하여 결정되는 것이므로, 이러한 생활임금의 지급에 관한 사무는 지방자치단체 고유의 자치사무인 지방자치법 제13조 제2항 제2호 소정의 주민의 복지증진에 관한 사무 중 주민복지에 관한 사업에 해당되는 사무라고 할 것이다.

[2] 헌법 제117조 제1항과 지방자치법 제28조 제1항 본문에 의하면 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 자치조례를 제정할 수 있다. 지방자치법은 의결기관으로서의 지방의회와 집행기관으로서의 지방자치단체의 장에게 독자적 권한을 부여하는 한편, 지방의회는 행정사무감사와 조사권 등에 의하여 지방자치단체의 장의 사무집행을 감시·통제할 수 있게 하고 지방자치단체의 장은 지방의회의 의결에 대한 재의 요구권 등으로 의회의 의결권 행사에 제동을 가할 수 있게 함으로써 상호 견제와 균형을 유지하도록 하고 있다. 따라서 지방의회는 자치사무에 관하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 위와 같은 지방자치단체의 장의 고유권한을 침해하지 않는 범위 내에서 조례를 제정할 수 있다

[3] 지방자치단체의 장이 그 소속 직원에 관하여 가지는 채용 및 관리에 관한 권한

은 지방자치단체의 장의 고유권한에 속하는 것이므로 이러한 인사권의 행사에 사전에 적극적으로 개입하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다고 할 것이지만, 지방의회가 집행기관의 인사권에 소극적·사후적으로 개입하는 것은 지방자치법이 정하고 있는 지방의회의 집행기관에 대한 견제의 범위 내에 드는 적법한 것이라고 할 것이다.

[4] 근로기준법 제4조는 근로자와 사용자가 형식적으로나 실질적으로 대등한 입장에서 자유의사에 따라 근로조건을 결정하여야 한다는 근로조건 자유결정의 원칙을 규정하고 있다. 이는 사용자가 일방적으로 근로조건을 결정하여서는 아니 되고, 근로조건은 근로관계 당사자 사이에서 자유로운 합의에 따라 정해져야 하는 사항임을 분명히 함으로써 근로자를 보호하고자 하는 것이 주된 취지이다(대법원 2019. 11. 14. 선고 2018다200709 판결). 한편 근로계약에 있어 근로조건 자유결정의 원칙은 법의 목적에서부터 비롯되는 최저기준의 원칙에 따라 수정된다. 즉 근로조건 자유결정의 원칙은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 각자의 자유의사에 따라 근로조건을 결정하여야 한다는 것이지만, 그러한 결정은 법정 기준 이상의 근로조건을 전제로 하여야 한다는 것을 의미한다.

이러한 근로기준법 제4조의 입법 취지 및 내용에 비추어 살펴보면, 근로기준법 제4조가 근로자에게 유리한 내용의 근로조건의 기준을 지방의회의 의결로 결정하는 것을 제한하는 취지는 아니라고 할 것이므로, 근로자에게 유리한 내용의 근로조건의 기준을 조례로써 규정하고 그 내용이 사용자의 근로조건 결정에 관한 자유를 일부 제약한다 하더라도 그와 같은 내용을 규정한 조례가 무효라고 볼 수 없다고 판결한 사례

5 조례안재의결무효확인 [대법원 2024. 10. 25. 선고 2022추5125 판결]

【판시사항】

민간위탁사무의 수탁기관에 매 사업연도마다 사업비 결산서를 작성하여 시장이 지정한 공인회계사 또는 회계법인, 세무사 또는 세무법인으로부터 사업비 결산서 검사를 받아 시장에게 제출하도록 하는 내용의 '서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 일부개정조례안'에 대하여 위 조례안이 '사업비 결산서 검사'는 공인회계사 고유직무인 '회계에 관한 감사·증명'에 해당함에도 이를 세무사에게 허용하는 것은 공인회계사법에 위반된다는 이유로 서울특별시장이 재의를 요구하였으나 서울특별시의회가 조례안을 재의결함으로써 확정된 사안에서, 위 조례안의 '사업비 결산서 검사'는 공인회계사법의 '회계에 관한 감사·증명'으로 볼 수 없고, 위 조례안이 '사업비 결산서 검사'를 세무사 또는 세무법인이 수행할 수 있도록 했더라도 공인회계사법 위반이라고 볼 수 없다고 한 사례

【전문】

【원 고】

서울특별시장 (소송대리인 법무법인(유한) 다담 담당변호사 김옥환 외 3인)

【피 고】

서울특별시의회 (소송대리인 법무법인 정도 담당변호사 김병재)

【주 문】

원고의 청구를 기각한다. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】

피고가 2022. 4. 28.에 한 '서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 일부개정조례안'에 관하여 한 재의결은 효력이 없다.

【이 유】

1. 이 사건 조례안의 재의결 및 주요 내용

가. 갑 제1호증부터 제19호증까지, 을 제1호증부터 제22호증(각 가지번호 포함)까지의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

1) 피고는 2021. 12. 22. "서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례(이하 '이 사건 조례'라 한다) 일부개정조례안"(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 원고에게 이송하였다.

2) 이 사건 조례안은 '민간위탁사무의 수탁기관이 제출한 사업비 결산서가 위탁협약과 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 등의 관계 법령 규정에 따라 적절하게 집행되었는지 검토하는 것'을 '사업비 결산서 검사'로 정의하고(제2조 제6호), 수탁기관으로 하여금 매 사업연도마다 사업비 결산서를 작성하여 사업비 결산 검사인으로부터 사업비 결산서 검사를 받아 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 서울특별시장(이하 '시장'이라 한다)에게 제출하도록 하였으며(제15조 제7항), 사업비 결산서 검사인은 공인회계사 또는 회계법인, 세무사 또는 세무법인 중에서 시장이 사전에 지정하도록 하였다(제15조 제7항 각호, 제8항).

3) 금융위원회 위원장은 구 지방자치법(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 개정되기 전의 것) 제172조 제1항에 따라 2021. 12. 30. 원고에게 이 사건 조례안 제2조 제6호, 제15조 제7항, 제8항이 정한 '사업비 결산서 검사'는 공인회계사법 제2조에 따른 공인회계사 고유직무인 '회계에 관한 감사·증명'에 해당함에도 불구하고 이를 다른 법률의 근거 없이 세무사에게 허용하는 것은 공인회계사법 제50조에 위반된다는 이유로 재의를 요구하게 하였다. 이에 원고는 2022. 1. 10. 피고에게 재의를 요구하였으나, 피고는 2022. 4. 8. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결함으로써 이 사건 조례안이 확정되었고, 2022. 4. 28. 공포되었다.

나. 이 사건 조례안의 의결 배경을 살펴보면 다음과 같다.

개정 전 이 사건 조례는 수탁기관으로 하여금 매 사업연도마다 사업별로 결산서를 작성하여 시장이 지정한 외부의 감사인에 의한 '회계감사'를 받아 해당

사업연도 종료 후 3개월 이내에 시장에게 제출하도록 하였고, 이 경우 회계감사의 절차 및 방법(사업비 정산기준 마련, 정산 매뉴얼 작성, 부적절 사용유형 정의 등)은 규칙으로 정하도록 하였다(제15조 제7항). 이때 시장이 사전에 지정해야 하는 독립된 외부의 감사인은 '공인회계사 또는 회계법인'으로 한정되어 있었다(제15조 제8항).

그런데 이 사건 조례안은 앞서 살펴본 바와 같이 '회계감사'를 '사업비 결산서 검사'로 변경하고, 이를 '세무사 또는 세무법인'도 수행할 수 있도록 하였다. 피고는, 이 사건 조례 제15조 제7항에 의해 민간위탁사업의 사업비 집행 및 정산이 시장이 정한 기준에 따라 적정하게 처리되었는지 검토하고 확인하는 업무는 '사업비 정산의 검사'를 의미하는 것임에도 불구하고, 종래 '회계감사'라는 용어를 사용하여 업무를 수행할 전문가의 범위를 불필요하게 축소시켜 수탁기관의 불편과 비용부담이 가중되었기 때문에 세무사 및 세무법인까지 결산서 검사를 수행할 수 있도록 하겠다는 점을 이 사건 조례안의 제안이유로 들고 있다.

2. 원고의 주장

원고는, 이 사건 조례안 제2조 제6호에서 정한 '사업비 결산서 검사'는 사업비 부당집행 가능성 차단을 위하여 독립적인 제3자의 회계 검증이 요구되는 사무로서 공인회계사법 제2조의 '회계에 관한 감사·증명'에 해당하고, 따라서 이를 세무사 또는 세무법인이 수행할 수 있도록 허용하고 있는 이 사건 조례안 제15조 제7항은 공인회계사 또는 회계법인이 아닌 자로 하여금 법률의 근거 없이 공인회계사법 제2조의 직무를 수행하게 하는 것으로 공인회계사법 제50조를 위반한 것이라고 주장한다.

3. 판단

지방자치단체장이 그 사무를 민간위탁한 경우 수탁기관이 작성하여 제출한 결산서에 대하여 반드시 공인회계사법 제2조의 '회계에 관한 감사·증명'을 거쳐야 하는 것은 아니다. 따라서 이 사건 조례안의 '사업비 결산서 검사'는 공인회계사법 제2조의 '회계에 관한 감사·증명'으로 볼 수 없고, 이 사건 조례안이 '사업비 결산서 검사'를 세무사 또는 세무법인이 수행할 수 있도록 하였다 하더라도 이를 두고 공인회계사법 제50조 위반이라고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

가. 지방자치법 제117조 제3항은 "지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다."라고 규정하여 조례나 규칙으로 지방자치단체장의 사무 중 일부에 대한 민간위탁을 정할 수 있도록 하고 있다. 이때 지방자치단체장이 민간위탁 관련 사업비용의 낭비와 행정서비스의 질적 저하를 방지하기 위하여 수탁기관의 사업비 집행이 적정하였는지 여부를 검토하는 업무는 지방자치단체장이 그 사무를 민간위탁한 후 이를 관리·감독하는 업무로서, 지방자치법 제13조 제2항 제1호 (라)목에서 규정한 '산하 행정기관 및 단체의 지도·감독'에 해당하는 사무, 즉 '자치사무'이다. 따라서 지방의회는 법률에 특별한 규정이 없는 한 수탁기관의 사업비 집행에 관한 관리·감독에 관하여 조례를 제정할 수 있다.

이러한 조례제정권 내에서 의결·재의결된 이 사건 조례안은 '사업비 결산서 검사'의 업무내용을 공인회계사법 제2조의 '회계에 관한 감사·증명'으로 의도하지 않았음이 명확하다. 앞서 살펴본 바와 같이 종래 이 사건 조례에 의한 '회계감사'가 사업비 집행에 대한 검토 업무를 수행할 전문가 범위를 불필요하게 축소시키고 있다는 판단하에 이와 같은 업무를 수행할 전문가 범위를 '공인회계사 또는 회계법인' 외로 확대하고자 한 것이 이 사건 조례안의 취지이다. 이 사건 조례안의 다른 제안이유 역시, 지방자치법 제150조 및 같은 법 시행령 제83조에서 지방자치단체 결산서에 대한 검사와 의견서 작성을 '지방의회 의원, 세무사, 공인회계사 등 재무관리 전문가'가 할 수 있도록 규정하고 있는데, 이와 마찬가지로 전문가 범위를 넓혀 수탁기관의 사업비 집행에 대한 검사 업무를 수행하게 하려는 것이다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 이 사건 조례안에 의해 시행되는 '사업비 결산서 검사'는 그 업무내용을 세무사 등도 수행할 수 있는 지방자치법 제150조의 지방자치단체 결산서에 대한 검사 정도로 정하겠다는 것으로, 반드시 공인회계사법상 '회계에 관한 감사·증명'을 거치지 않아도 충분하다는 것이 이 사건 조례안의 개정 취지임을 알 수 있다.

나. 지방자치법령, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」, 또는 지방회계법, 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」 등 행정사무의 민간위탁이나 지방자치단체의 회계 및 자금관리에 관하여 규정하고 있는 관련 법령 그 어디에서도 지방자치단체장이 그 사무를 민간위탁한 경우 관리·감독을 어떻게 수행하여야 하는지에 관하여 구체적으로 규정하고 있지 않다. 즉 지방자치단체장이 그 사무를 민간위탁한 경우 수탁기관에

대하여 반드시 공인회계사법상 '회계에 관한 감사·증명'을 거쳐야 한다고 제한하는 법령이 없다.

법률에 규정된 행정기관의 소관사무 중 민간에 그 사무를 위탁한 경우에 대하여 규정하고 있는 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」을 보더라도 위탁기관의 장은 민간위탁사무의 처리 결과에 대하여 매년 1회 이상 감사를 하도록 규정하고 있으나(제16조 제1항), '감사의 주체'를 위탁기관의 장으로 규정하고 있을 뿐 독립된 외부의 제3자에 의해 이루어져야 한다거나, 공인회계사법상 '회계에 관한 감사·증명'을 요구하는 규정을 찾아볼 수 없다.

2014. 5. 14. 서울특별시조례 제5705호로 개정되기 전의 이 사건 조례는 시장이 수탁기관에 대하여 위탁사무의 처리와 관련하여 필요한 사항을 보고하게 하거나 위탁업무 지도·감독에 필요한 서류, 시설 등을 검사할 수 있도록 규정하였을 뿐 수탁기관으로 하여금 '회계감사'를 거쳐야 한다거나 다른 검사를 거치도록 규정한 바 없다는 점도 이를 뒷받침한다.

다. 지방자치단체장이 그 권한에 속하는 사무 중 일부를 민간위탁한 경우 수탁기관에 대한 감사의 필요성 및 그 성격에 비추어 보더라도, 그 내용이 굳이 공인회계사법상 '회계에 관한 감사·증명'이어야 할 필요는 없다. 지방자치단체장의 권한 중 일부를 민간위탁하는 이유는, 행정조직의 방대화 억제, 행정사무의 능률성 제고 및 비용 절감, 민간의 특수한 전문기술 활용 및 단순 행정업무 처리의 신속성 도모 등으로(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010추11 판결 참조), 수탁기관은 자신의 책임으로 사무를 처리하며, 그 효과는 지방자치단체장에게 귀속된다. 이에 지방자치단체장은 수탁기관을 관리·감독함으로써 수탁사무가 적절하게 처리될 수 있도록 하여야 하고, 여기에는 위법성 판단은 물론 합목적적·정책적 고려도 포함된다. 따라서 지방자치단체장이 수탁기관을 관리·감독함에 있어서는 광범위한 재량이 허용되고, 외부의 독립된 제3자에 의하여 감사를 받게 할 것인지 또는 내부 소관부서로 하여금 관리·감독 업무 전부를 수행하게 할 것인지는 수탁사무의 규모와 성격, 지방자치단체의 내부 업무분장 및 예산 사정 등을 종합적으로 고려하여 결정할 수 있다고 보아야 하며, 여기에 반드시 회계서류에 대한 전문적 회계지식과 경험에 기초한 분석과 판단을 보고하는 업무인 공인회계사법상 '회계에 관한 감사·증명'이 요구된다고 볼 것은 아니다.

라. 이 사건 조례안에 의한 사업비 결산서 검사인을 공인회계사 또는 회계법인 외에

도 세무사 또는 세무법인으로 확대한 것은 시장으로 하여금 수탁사무 또는 수탁기관의 규모 및 성격에 따라 엄격한 회계에 의한 감사를 받게 할 것인지, 간이한 결산서 검사를 받게 할 것인지 선택할 수 있도록 한 것이다. 시장은 수탁사무 또는 수탁기관의 규모 및 성격에 따라 감사 또는 검사를 적정하게 선택하여 수탁기관의 불편과 비용부담을 감소시키고, 효율적인 수탁사무 처리를 가능하게 할 수 있다.

4. 결론

원고의 청구는 이유 없어 기각하고, 소송비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

6 조례안재의결무효확인 [대법원 2025. 5. 15. 선고 2023추5054 판결]

【판시사항】

[1] 지방자치단체가 기관위임사무에 관한 사항을 조례로 제정할 수 있는지 여부(원칙적 소극) 및 법령상 지방자치단체의 장이나 교육감이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무인지 판단하는 기준

[2] 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우, 그 조례의 효력(무효) 및 조례가 법령에 위반되는지 판단하는 기준 / 하위법령 규정이 상위법령 규정에 저촉되는지가 명백하지 않고, 하위법령의 의미를 상위법령에 합치되는 것으로 해석하는 것이 가능한 경우, 하위법령이 상위법령에 위반된다는 이유로 쉽게 무효를 선언할 수 있는지 여부(소극)

[3] 서울특별시의회가 의결한 '서울특별시교육청 기초학력 보장 지원에 관한 조례안'에 대하여 서울특별시교육감이 기관위임사무에 해당하는 사항을 위임 없이 정한 것으로 조례제정권을 넘어선다는 등의 이유로 재의를 요구하였으나, 의회가 위 조례안을 원안대로 재의결함으로써 확정한 사안에서, 위 조례안이 기관위임사무에 관한 것으로서 조례제정권의 한계를 벗어나거나 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법, 기초학력 보장법 등 상위법령에 위반되지 않는다고 한 사례

【판결요지】

[1] 지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다(헌법 제117조 제1항). 지방자치법 제28조 제1항, 제13조에 따르면, 지방자치단체가 조례를 제정할 수 있는 사항은 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무에 한정된다. 국가사무가 지방자치단체의 장 또는 교육감에게 위임된 기관위임사무에 관한 사항은 원칙적으로 조례의 제정범위에 속하지 않는다. 법령상 지방자치단체의 장이나 교육감이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무인지를 판단할 때 그

에 관한 법령의 규정 형식과 취지를 우선 고려해야 하지만, 그 밖에도 사무의 성질이 전국적으로 통일적인 처리가 요구되는 사무인지 여부나 그에 관한 경비부담과 최종적인 책임귀속의 주체 등도 아울러 고려해야 한다.

[2] 지방자치법 제28조 제1항 본문은 "지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다."라고 규정하고 있으므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없는 것이고, 조례가 법령에 위반되는지는 법령과 조례의 각각의 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 둘 사이에 모순·저촉이 있는지 여부에 따라서 개별적·구체적으로 결정해야 한다. 한편 국가의 법체계는 그 자체로 통일체를 이루고 있으므로 상하규범 사이의 충돌은 최대한 배제하여야 하고, 또한 규범이 무효라고 선언될 경우에 생길 수 있는 법적 혼란과 불안정 및 새로운 규범이 제정될 때까지의 법적 공백 등으로 인한 폐해를 피해야 할 필요성에 비추어 보면, 하위법령의 규정이 상위법령의 규정에 저촉되는지가 명백하지 않은 경우에, 관련 법령의 내용과 입법 취지 및 연혁 등을 종합적으로 살펴 하위법령의 의미를 상위법령에 합치되는 것으로 해석하는 것이 가능한 경우라면, 하위법령이 상위법령에 위반된다는 이유로 쉽게 무효를 선언할 것은 아니다.

[3] 서울특별시의회가 의결한 '서울특별시교육청 기초학력 보장 지원에 관한 조례안'에 대하여 서울특별시교육감이 기관위임사무에 해당하는 사항을 위임 없이 정한 것으로 조례제정권을 넘어선다는 등의 이유로 재의를 요구하였으나, 의회가 위 조례안을 원안대로 재의결함으로써 확정한 사안에서, 위 조례안이 정한 사무는 지방자치법 제13조 제2항 제5호 (가)목이 지방자치단체의 사무로 정한 초등학교·중학교·고등학교 등의 운영·지도에 관한 사무에 해당하므로 위 조례안이 기관위임사무에 관한 것으로서 조례제정권의 한계를 벗어났다고 볼 수 없고, 교육감으로 하여금 기초학력진단검사의 지역·학교별 결과 등을 공개할 수 있도록 정하고 있는 위 조례안 규정의 취지는 기초학력진단검사의 지역·학교별 결과 등의 공개를 통해 학교교육에 대한 서울특별시 주민들의 알권리를 보장하는 한편 관심과 참여도를 끌어올림으로써 궁극적으로 기초학력을 신장시키는 것으로 교육관련기관이 학교교육과 관련

하여 보유·관리하는 정보의 적극적 공개를 통한 국민의 알권리 보장 및 학교 교육에 대한 참여도 증진 등에 있는 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법(이하 '교육기관정보공개법'이라 한다)의 입법 취지와 충돌하지 않으므로 위 조례안 규정이 교육기관정보공개법 제5조 및 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령 제3조 제4항에 위반된다고 볼 수 없으며, 위 조례안 규정이 교육감으로 하여금 기초학력진단검사의 결과 등을 공개할 수 있도록 규정한 것이 기초학력진단검사의 결과 공유를 통해 학생, 학부모 및 학교가 모두 연계하여 학습지원대상학생에 대한 학습지원교육이 적시에 충분히 제공될 수 있도록 보장하기 위한 기초학력 보장법의 취지에 배치되는 것이라고 보기는 어렵다는 등의 이유로 위 조례안 규정이 기초학력 보장법 제7조 및 기초학력 보장법 시행령 제6조 제3항, 제4항에 위반된다고 볼 수 없다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 헌법 제117조 제1항, 지방자치법 제13조, 제28조 제1항

[2] 헌법 제117조 제1항, 지방자치법 제28조 제1항

[3] 지방자치법 제13조 제2항 제5호 (가)목, 지방교육자치에 관한 법률 제2조, 제18조 제1항, 기초학력 보장법 제1조, 제2조 제1호, 제3조, 제5조 제1항, 제2항, 제7조, 기초학력 보장법 시행령 제2조, 제6조 제3항, 제4항, 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 제1조, 제2조 제3호, 제3조, 제5조, 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령 제3조 제2항, 제4항

【참조판례】

[1] 대법원 2013. 4. 11. 선고 2011두12153 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결(공2018상, 85)

[2] 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008추32 판결(공2009하, 1879), 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015두48655 전원합의체 판결(공2018하, 1381)

【전문】

【원 고】

서울특별시교육감 (소송대리인 세계법무법인 담당변호사 박용식 외 4인)

【피 고】

서울특별시의회 (소송대리인 법무법인 송우 담당변호사 심우용 외 2인)

【변론종결】

2024. 11. 20.

【주 문】

원고의 청구를 기각한다. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】

피고가 2023. 5. 3.에 한 '서울특별시교육청 기초학력 보장 지원에 관한 조례안'에 대한 재의결은 효력이 없다.

【이 유】

1. 이 사건 조례안의 재의결 및 주요 내용

갑 제1호증부터 제12호증까지, 을 제1호증부터 제25호증까지(각 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

가. 피고는 2023. 3. 10. '서울특별시교육청 기초학력 보장 지원에 관한 조례안'(이하 '이 사건 조례안'이라 한다)을 의결하여 2023. 3. 13. 원고에게 이송하였다. 원고는 2023. 4. 3. 이 사건 조례안이 기관위임사무에 해당하는 사항을 위임 없이 정한 것으로 조례제정권을 넘어선다는 등의 이유로 피고에게 재의를 요구하였으나, 피고는 2023. 5. 3. 이 사건 조례안을 원안대로 재의결함으로써 이를 확정하였다.

나. 이 사건 조례안은 제1조에서 "「기초학력 보장법」과 같은 법 시행령의 시행에 필요한 사항을 규정함으로써 서울특별시 내 학생의 학력 신장과

학습지원대상학생에 대한 지원을 내실 있게 전개할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다."라고 밝히고, 원고로 하여금 「기초학력 보장법」 제5조 제2항에 따라 매년 서울특별시교육청 기초학력 보장 시행계획을 수립·시행하도록 하는 한편(제4조), 원고에 대하여 미래 사회에 필요한 역량과 서울의 사회·경제적 여건 등을 고려하여 서울형 기초학력의 내용과 수준을 정할 수 있는 권한(제5조), 학교의 장이 「기초학력 보장법」 제7조에 따라 시행한 기초학력진단검사(이하 '기초학력진단검사'라 한다)의 지역·학교별 결과 등을 공개할 수 있는 권한(제7조) 및 서울특별시교육청 기초학력지원센터를 지정 또는 설치·운영할 수 있는 권한(제11조) 등을 부여하고 있다.

2. 이 사건 조례안의 효력

가. 이 사건 조례안이 조례제정권의 한계를 벗어났는지 여부

1) 원고는, 기초학력 보장에 관한 사무는 국가사무로서 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감(이하 '교육감'이라 한다)에게 일정 부분에 대한 권한이 위임된 기관위임사무이므로 이 사건 조례안은 조례제정권의 한계를 벗어나 무효라고 주장한다.

2) 지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다(헌법 제117조 제1항). 지방자치법 제28조 제1항, 제13조에 따르면, 지방자치단체가 조례를 제정할 수 있는 사항은 지방자치단체의 고유사무인 자치사무와 개별 법령에 따라 지방자치단체에 위임된 단체위임사무에 한정된다. 국가사무가 지방자치단체의 장 또는 교육감에게 위임된 기관위임사무에 관한 사항은 원칙적으로 조례의 제정범위에 속하지 않는다. 법령상 지방자치단체의 장이나 교육감이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무인지를 판단할 때 그에 관한 법령의 규정 형식과 취지를 우선 고려하여야 하지만, 그 밖에도 사무의 성질이 전국적으로 통일적인 처리가 요구되는 사무인지 여부나 그에 관한 경비부담과 최종적인 책임귀속의 주체 등도 아울러 고려하여야 한다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2011두12153 판결, 대법원 2017. 12. 5. 선고 2016추5162 판결 등 참조).

3) 이 사건 조례안이 정한 사무는 지방자치법 제13조 제2항 제5호 (가)목이 지방자치단체의 사무로 정한 초등학교·중학교·고등학교 등의 운영·지도에 관한 사무에 해당한다. 그 이유는 다음과 같다.

가) 「지방교육자치에 관한 법률」(이하 '교육자치법'이라 한다) 제2조에 따르면 지방자치단체의 교육·과학·기술·체육 그 밖의 학예에 관한 사무는 특별시·광역시 및 도(이하 '시·도'라 한다)의 사무이고, 같은 법 제18조 제1항에 따르면 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관으로 시·도에 교육감을 두고 있다. 그리고 「기초학력 보장법」 제3조 제1항 내지 제3항은 '국가와 지방자치단체는 기초학력 보장을 위한 시책을 마련하여야 하고, 기초학력 보장을 위하여 학교의 학급당 학생 수를 적정한 수준으로 유지하도록 노력하여야 하며, 기초학력 보장에 관한 시책의 추진에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.'고 규정하여, 국가와 병렬적으로 지방자치단체의 기초학력 보장에 대한 구체적 의무를 정하고 있다.

또한 「기초학력 보장법」 및 같은 법 시행령에 따르면, '기초학력'이란 학생이 학교 교육과정을 통하여 갖추어야 하는 최소한의 성취기준을 충족하는 학력을 말하고(법 제2조 제1호), '최소한의 성취기준'이란 국어, 수학 등 교과의 내용을 이해하고 활용하는 데 필요한 읽기·쓰기·셈하기를 포함하는 기초적인 지식, 기능 등을 의미하는데(시행령 제2조 제1항), 교육부장관은 최소한의 성취기준에 관한 구체적인 사항을 정하여 이를 기초학력 보장 종합계획(이하 '종합계획'이라 한다)에 포함하여야 하고(시행령 제2조 제2항), 교육감은 위와 같이 교육부장관이 정하는 범위에서 '지역 실정에 맞는 최소한의 성취기준'의 세부 내용을 정할 수 있다(시행령 제2조 제3항). 나아가 「기초학력 보장법」 제5조 제1항은 교육부장관이 관계중앙행정기관의 장 및 각 시·도의 교육감과 협의한 후에 종합계획을 수립하여야 하는 것으로 규정하고, 같은 조 제2항은 교육감이 종합계획의 내용과 해당 지역의 여건을 고려하여 매년 시·도 기초학력 보장 시행계획(이하 '시행계획'이라 한다)을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있다.

나) 을 제4호증의 기재에 의하면 국가가 종합계획 수립 및 시행에 관한

예산을 편성하고 있는 것과 별도로 서울특별시교육청도 기초학력 보장에 관한 사무와 관련하여 별도의 예산을 직접 편성하고 있다.

다) 위와 같은 관련 법령의 내용과 경비부담의 주체 등에 비추어 볼 때, 기초학력 보장에 관한 종합계획의 수립사무는 국가사무에 해당하지만 기초학력 보장과 관련된 '최소한의 성취기준' 및 구체적 시행계획의 세부적인 기준과 내용은 각 지역의 여건 및 실정을 고려하여 결정되어야 하는 것으로서, 이는 전국적으로 통일하여 규율되어야 할 사무가 아니라 해당 지역의 교육 환경 및 기초학력 수준 등을 반영하여 각 지역의 현실에 맞는 규율이 허용되는 사무라고 볼 수 있다.

4) 이 사건 조례안이 정한 사무는 지방자치법 제13조 제2항 제5호 (가)목이 지방자치단체의 사무로 정한 초등학교·중학교·고등학교 등의 운영·지도에 관한 사무에 해당한다. 따라서 이 사건 조례안이 기관위임사무에 관한 것으로서 조례제정권의 한계를 벗어났다는 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

나. 이 사건 조례안이 상위법령에 위반되는지 여부

1) 원고는, 이 사건 조례안 제7조 제1항(이하 '이 사건 조례안 규정'이라 한다)이 원고로 하여금 기초학력진단검사의 지역·학교별 결과 등을 공개할 수 있도록 하고 있어 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」(이하 '교육기관정보공개법'이라 한다) 제5조 및 같은 법 시행령 제3조 제4항, 「기초학력 보장법」 제7조 및 같은 법 시행령 제6조 제3항, 제4항에 위반된다고 주장한다.

2) 지방자치법 제28조 제1항 본문은 "지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다."라고 규정하고 있으므로 지방자치단체가 제정한 조례가 법령에 위반되는 경우에는 효력이 없는 것이고, 조례가 법령에 위반되는지 여부는 법령과 조례의 각각의 규정 취지, 규정의 목적과 내용 및 효과 등을 비교하여 둘 사이에 모순·저촉이 있는지의 여부에 따라서 개별적·구체적으로 결정하여야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008추32 판결 등 참조).

한편 국가의 법체계는 그 자체로 통일체를 이루고 있으므로 상하규범 사이의 충돌은 최대한 배제하여야 하고, 또한 규범이 무효라고 선언될 경우에 생길 수 있는 법적 혼란과 불안정 및 새로운 규범이 제정될 때까지의 법적 공백 등으로 인한 폐해를 피하여야 할 필요성에 비추어 보면, 하위법령의 규정이 상위법령의 규정에 저촉되는지 여부가 명백하지 않은 경우에, 관련 법령의 내용과 입법 취지 및 연혁 등을 종합적으로 살펴 하위법령의 의미를 상위법령에 합치되는 것으로 해석하는 것이 가능한 경우라면, 하위법령이 상위법령에 위반된다는 이유로 쉽게 무효를 선언할 것은 아니다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015두48655 전원합의체 판결 참조).

3) 이 사건 조례안 규정은 교육기관정보공개법 제5조 및 같은 법 시행령 제3조 제4항에 위반되지 아니한다. 그 이유는 다음과 같다.

가) 교육기관정보공개법은 2007. 5. 25. 교육관련기관이 보유·관리하는 정보의 공개의무와 공개에 필요한 기본적인 사항을 정하여 국민의 알권리를 보장하고 학술 및 정책연구를 진흥함과 아울러 학교 교육에 대한 참여와 교육행정의 효율성 및 투명성을 높이기 위하여 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 대한 특례를 규정하기 위해 법률 제8492호로 제정되었다(제1조). 교육기관정보공개법은 교육관련기관의 정보공개의무 원칙 및 학생 및 교원의 개인정보 보호 의무(제3조), 초·중등교육을 실시하는 학교의 장(이하 '학교의 장'이라 한다)의 정보공시의무 및 자료제출의무, 교육부장관 및 국가교육위원회의 자료제출요구 권한, 교육감 및 교육부장관의 자료 공개 범위 등(제5조)을 각 규정하고 있다.

같은 법 제5조는 학교의 장으로 하여금 그 기관이 보유·관리하고 있는 일정한 정보를 매년 1회 이상 공시하도록 하고 이와 같이 공시된 정보를 교육감에게 제출하도록 정하면서(제1항 제1호 내지 제15호), 교육감 및 교육부장관이 그중 "학교의 학년별·교과별 학습에 관한 상황"(제4호) 및 "국가 또는 시·도 수준 학업성취도평가에 대한 학술적 연구를 위한 기초자료에 관한 사항"(제12호)의 자료를 공개할 경우에는 개별학교의 명칭은 제공하지 못하도록 규정하고 있는데(제2항), 같은 법 시행령 제3조 제4항은 교육감

및 교육부장관으로 하여금 위 제4호 및 제12호의 자료를 공개하는 경우에 초등학교·중학교 과정의 학교는 교육지원청 단위로(교육자치법 제34조 제1항 참조), 고등학교 과정의 학교는 교육청 단위로 공개하도록 정하고 있다.

같은 법은 위와 같은 학교의 장의 정보공시의무와 관련하여 "공시"를 '교육관련기관이 그 보유·관리하는 정보를 국민의 정보공개에 대한 열람·교부 및 청구와 관계없이 미리 정보통신망 등 다른 법령으로 정하는 방법으로 적극적으로 알리거나 제공하는 공개의 한 방법'으로 정의하고 있다(제2조 제3호).

결국 학교의 장은 "학교의 학년별·교과별 학습에 관한 상황"이나 "국가 또는 시·도 수준 학업성취도평가에 대한 학술적 연구를 위한 기초자료에 관한 사항"을 포함한 정보들을 정보공개청구 등이 없더라도 스스로 매년 주기적으로 공시하여야 하고, 이러한 정보공시 내용 외의 내용 역시 자율적으로 공시할 수 있다(교육기관정보공개법 시행령 제3조 제2항).

나) 위와 같은 교육기관정보공개법령의 내용에 비추어 볼 때, 교육기관정보공개법 제5조 제1항 각호는 학교의 장의 의무적 공시대상정보를 규정한 것일 뿐, 학교의 장이 그 이외의 정보는 공시할 수 없다는 취지라고 해석되지 아니한다. 그리고 비록 학교의 장이 스스로 교육기관정보공개법 제5조 제1항 각호의 정보를 공시하여야 할 의무를 부담하는 것과는 달리 교육감 및 교육부장관이 교육기관정보공개법 제5조 제1항의 내용 중 제4호 및 제12호의 자료를 공개할 경우에는 개별학교의 명칭은 제공할 수 없고 이때 소재지 공개의 범위도 제한되기는 하나, 이는 개별 학교 내에서 실시하는 평가 및 국가 또는 시·도 수준의 학업성취도 평가와 관련된 위 제4호 및 제12호의 정보가 교육감이나 교육부장관에 의해 개별학교의 명칭이 모두 노출되는 방식 등으로 공개되지 못하게 함으로써 학교 서열화 심화 등을 차단하기 위한 취지로 보일 뿐이다.

다) 결국 교육기관정보공개법의 입법 취지는 교육관련기관이 학교교육과 관련하여 보유·관리하는 정보의 적극적 공개를 통한 국민의 알권리 보장 및 학교 교육에 대한 참여도 증진 등에 있음을 알 수 있다.

그런데 이 사건 조례안 규정은 교육감으로 하여금 기초학력진단검사의 지역·학교별 결과 등을 공개할 수 있도록 정하고 있다. 이 사건 조례안 규정의 취지는 기초학력진단검사의 지역·학교별 결과 등의 공개를 통해 학교교육에 대한 서울특별시 주민들의 알권리를 보장하는 한편 그 관심과 참여도를 끌어올림으로써 궁극적으로 기초학력을 신장시키는 것이라 할 수 있으므로 앞서 살펴 본 교육기관정보공개법의 입법 취지와 충돌하지 아니한다.

라) 더구나 원고가 주장하는 학교 서열화 내지 지역·학교 간 교육격차 심화 등의 폐해는 이 사건 조례안 규정에 따라 "기초학력진단검사의 지역·학교별 결과"를 공개하더라도 위와 같은 교육기관정보공개법 규정들의 내용 및 취지에 어긋나지 않게 '개별학교'의 명칭을 기호화하는 등의 방법으로 개별학교를 익명처리하여 공개함으로써 방지할 수 있다. 피고도 이 사건 조례안 규정이 이러한 취지에서 입법된 것이라고 주장하고 있고, 이러한 해석이 이 사건 조례안 규정의 문언의 의미를 넘어서는 것이라고 볼 수도 없다.

마) 따라서 이 사건 조례안 규정이 교육기관정보공개법 제5조 및 같은 법 시행령 제3조 제4항에 위반된다고 볼 수 없다.

4) 이 사건 조례안 규정은 「기초학력 보장법」 제7조 및 같은 법 시행령 제6조 제3항, 제4항에 위반되지 아니한다. 그 이유는 다음과 같다.

가) 「기초학력 보장법」은 모든 학생에게 학교 교육과정을 통하여 갖추어야 하는 최소한의 성취기준을 충족하는 학력, 즉 기초학력을 보장하여 능력에 따른 교육을 받을 수 있도록 그 기반을 조성하는 것을 목적으로 제정되었고(제1조), 학교의 장으로 하여금 학습지원대상학생을 조기에 발견하고 효과적으로 지원하기 위하여 기초학력진단검사를 실시하여 그 결과를 학생의 보호자에게 통지할 수 있도록 정하고 있다(제7조 제1항). 이는 기초학력진단검사의 결과 공유를 통해 학생, 학부모 및 학교가 모두 연계하여 학습지원대상학생에 대한 학습지원교육이 적시에 충분히 제공될 수 있도록 보장하기 위한 것이므로, 이 사건 조례안 규정이 교육감으로 하여금 기초학력진단검사의 결과 등을 공개할 수 있도록 규정한 것이 위와 같은 취지에 배치되는 것이라 보기는 어렵다.

나) 또한 「기초학력 보장법」은 국가와 더불어 지방자치단체에 대해서도 기초학력 보장을 위한 시책을 마련할 의무를 부여하고 있으므로(제3조 제1항), 지방자치단체 차원에서 학교교육에 대한 주민들의 관심을 환기시키고 기초학력 보장사무의 효율성 및 투명성을 증진시켜 궁극적으로 기초학력을 신장시킬 목적으로 기초학력진단검사의 결과 공개 여부 및 공개 범위 등을 스스로 정할 수 있다고 보아야 한다.

다) 한편 원고는 이 사건 조례안 규정이 「기초학력 보장법」 시행령 제6조 제3항에 위반된다고 주장하나, 「기초학력 보장법」 시행령 제6조 제3항은 교육부장관 및 교육감이 기초학력진단검사의 효율적 운영 지원을 위해 기초학력진단검사 관련 전자시스템을 구축·운영할 수 있다는 내용으로, 기초학력진단검사 결과의 공개에 관하여 규정한 이 사건 조례안 규정이 위 조항에 위반된다고 볼 만한 사정은 찾을 수 없다.

라) 나아가 원고는 이 사건 조례안 규정이 「기초학력 보장법」 시행령 제6조 제4항에 의해 보장되는 교육감의 규칙제정권을 침해한다고도 주장한다.

그러나 앞서 살펴 본 것과 같이 이 사건 조례안이 정한 사무는 지방자치법 제13조 제2항 제5호 (가)목이 지방자치단체의 사무로 정한 초등학교·중학교·고등학교 등의 운영·지도에 관한 사무에 해당한다. 여기에 이 사건 조례안이 원고의 기초학력진단검사에 관한 권한행사를 배제하는 내용을 포함하고 있다고 보기 어렵고, 오히려 이 사건 조례안 제14조는 이 조례의 시행에 필요한 사항은 교육규칙으로 정하도록 한 점 등을 종합하여 보면, 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

마) 따라서 이 사건 조례안 규정이 「기초학력 보장법」 제7조 및 같은 법 시행령 제6조 제3항, 제4항에 위반된다고 볼 수 없다.

3. 결론

원고의 청구는 모두 이유 없어 기각하고 소송비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.